<u>תיקון מס' 1 להסכם שותפות מוגבלת</u>

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 11 בחודש אוקטובר 2021

בין

ה-א פידר פאנדס בע"מ
ח.פ. 515934479
מרחוב הרוקמים 26, חולון
כשותף כללי

<u>מצד אחד</u>;

לבין

הצדדים המפורטים ב<u>נספח א'</u> להסכם זה
כפי שיהיו מעת לעת
כולם כשותפים מוגבלים, לחוד וללא אחריות
וערבות הדדית ביניהם

<u>מצד שני</u>;

זכויות השותפות המוגבלת באיי .אס .אף 3 פידר פאנד, שותפות מוגבלת, מספר שותפות 540308210 (להלן: "הזכויות" ו-"השותפות", בהתאמה) לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"), או לפי חוקי ניירות ערך של כל מדינה אחרת. הזכויות מוצעות למשקיעים ו/או ניצעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק, לרכישה לצורך השקעה בלבד ואין להציען למכירה, שעבוד או העברה, אלא בכפוף להסכם זה, מסמכי ההצטרפות והחוק. לפיכך, רוכשי הזכויות צריכים לשאת בסיכון של החזקת הזכויות לפרק זמן כמפורט בהסכם זה.

השותפות אינה מהווה קרן להשקעות משותפות בנאמנות כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, השותף הכללי אינו בעל רישיון לניהול תיקים או ייעוץ השקעות והשותפות אינה מאושרת כגוף מורשה לניהול תיקים או לייעוץ השקעות ע"י גוף רגולטורי כלשהו, בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 ו/או בהתאם לכל דין אחר החל.

תוכן האמור לעיל ולהלן אינו מהווה יעוץ משפטי, מיסויי או פיננסי למשקיע. על כל משקיע להתייעץ עם יועציו המקצועיים באשר לפן המשפטי, המיסויי, הפיננסי וכל יתר השיקולים שעל המשקיע לקחת בחשבון באשר להשקעתו בשותפות, לרבות בגין ניהולה, המבנה המשפטי שלה וכל עניין אחר הנוגע לשותפות.

שותף מוגבל איננו רשאי למכור, להעביר או לשעבד בכל דרך את זכויותיו בשותפות ללא הסכמת השותף הכללי בשותפות, בכפוף להוראות הסכם זה.

VINOGRAD&Co.

תוכן עניינים

1. כללי והגדרות 3
2. ארגון 5
3. מועדי סגירה; הצטרפות לשותפות; הגדלת סכום התחייבות 6
4. השקעה בהון השותפות 9
5. הוצאות, דמי ניהול לשותף הכללי וחשבון הון 13
6. זקיפת רווחים והפסדים 15
7. חלוקות 15
8. השקעות 16
9. נטילת אשראי 16
10. השותף הכללי 17
11. השותפים המוגבלים 18
12. אחריות, שיפוי וביטוח 19
13. סודיות 19
14. דיווחים 20
15. תחרות עם השותפות וניגוד עניינים 20
16. פירוק השותפות 20
17. העברת זכויות בשותפות 21
18. ענייני מס 22
19. FATCA 24
20. הצהרות השותפים המוגבלים וגורמי סיכון 24
21. הצהרות השותף הכללי 27
22. שינויים בהסכם השותפות 27
23. הוראות שונות 27

הואיל וביום 20.06.2021, השותפות הוקמה כשותפות מוגבלת על פי הסכם שותפות מוגבלת מיום 15.06.2021 בין השותף הכללי, כשותף כללי, ובין השותף המוגבל הראשוני (כהגדרתו להלן), כשותף מוגבל (להלן: "**הסכם השותפות הראשוני**"), וכן על פי הוראות הפקודה (כהגדרתה להלן);

והואיל ובמקביל להצטרפות שותפים מוגבלים לשותפות במועד הסגירה הראשוני, השותף המוגבל הראשוני יפרוש מן השותפות ויחדל מלהיות שותף מוגבל בה;

והואיל והצדדים מעוניינים להחליף את הסכם השותפות הראשוני בהסכם זה.

<u>לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:</u>

1. **<u>כללי והגדרות</u>**

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות סעיפי הסכם זה הן לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי פרשנות.

1.3. בהסכם זה: "לרבות" – לרבות אך מבלי לגרוע; "רשאי" – להבדיל מחייב.

1.4. כל תאריך הקבוע בהסכם זה, ואשר חל ביום שאינו יום עסקים, יחול או יפקע, וכל תקופת זמן הקבועה בהסכם זה והפוקעת ביום שאינו יום עסקים, תחול או תפקע, לפי העניין, ביום הבא אשר הוא יום עסקים.

1.5. בכל מקום בהסכם זה בו ישנה התייחסות לשיקול דעתו של השותף הכללי, הכוונה היא לשיקול דעת מוחלט ובלעדי, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

1.6. בהסכם זה, תיוחד למונחים הנקובים להלן המשמעות הנקובה בצידם כדלקמן:

"**אדם**"	-	יחיד, תאגיד או ישות משפטית אחרת;
"**האדמיניסטרטור**"	-	צור ניהול הון בע"מ או אדמיניסטרטור אחר שימונה במקומו בהתאם להוראות הסכם זה;
"**דמי ניהול**"	-	כהגדרתם בסעיף 5.2;
"**דרישת הון**"	-	כהגדרתה בסעיף 4.2.2;
"**הזכאים לכיסוי**"	-	כהגדרתם בסעיף 12.1;
"**החלטה רגילה**"	-	החלטה של השותפים המוגבלים, שאינם שותפים מפרים, השותף הכללי או צדדים קשורים לו, המחזיקים ביותר ממחצית מיחסי החלוקה;
"**החלטה מיוחדת**"	-	החלטה של השותפים המוגבלים, שאינם שותפים מפרים, השותף הכללי או צדדים קשורים לו, המחזיקים ביותר מ-75% מיחסי החלוקה;
"**חוק ניירות ערך**"	-	כהגדרתו במבוא להסכם זה;
"**חשבון הון**"	-	כהגדרתו בסעיף 5.3;
"**חשבון השותפות**"	-	חשבון על שם השותפות אשר פרטיו כלולים במסמכי ההצטרפות, אשר ישמש את השותפות בפעילותה ו/או כל חשבון בנק אחר אשר ישמש את השותפות בפעילותה אשר השותף הכללי ייפתח על שם השותפות;
"**יום עסקים**"	-	כל יום שבו מרבית הבנקים המסחריים בישראל פתוחים לביצוע עסקאות, למעט יום שישי (שלא ייחשב יום עסקים);
"**יחסי החלוקה**"	-	במועד מסוים - יחס חלקיהם של השותפים המוגבלים (או של כל השותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד,

אשר יחושב על פי (x) סכום ההתחייבות של כל אחד מהשותפים המוגבלים (או של כל אחד מהשותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד, יחסית ל-(y) סכום ההתחייבות הכולל (של כל השותפים המוגבלים, או של כל השותפים המוגבלים הרלוונטיים, ככל שצוין אחרת) באותו מועד;

"יתרת סכום ההתחייבות" - סכום ההתחייבות בניכוי סכום ההשקעה;

"כתב הצטרפות" - כתב התחייבות בנוסח הכלול במסמכי ההצטרפות או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל אדם המבקש לתת התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות יידרש לחתום עליו;

"כתב הצטרפות מקוצר" - כתב התחייבות בנוסח המצורף כ**נספח ג'** להסכם זה או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל שותף מוגבל המבקש לתת התחייבות השקעה נוספת בהון השותפות יידרש לחתום עליו;

"מועד סגירה" - כהגדרתו בסעיף 3.1;

"מועד הסגירה הראשוני" - מועד הסגירה הראשוני של השותפות שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם ובכפוף לסעיף 3.1;

"מטרת השותפות" - כהגדרתה בסעיף 2.4;

"מסמכי הצטרפות" - מסמכים בנוסח המצורף כ**נספח ב'** להסכם זה או בנוסח דומה באופן מהותי כפי שייקבע על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, שכל אדם המבקש לתת התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות יידרש לחתום עליהם;

"מסמכי קרן המטרה" - הסכם השותפות (Amended and Restated Exempted Limited Partnership Agreement), הסכם ההצטרפות (Subscription Agreement), ומסמך עיקרי התנאים, גורמי הסיכון, ועניינים נוספים (Summary of Terms, Risk Factors and Other Considerations) של קרן המטרה, המצורפים כ**נספח ד'** להסכם זה;

"נושא משרה" - מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;

"סכום ההשקעה" - לגבי כל שותף מוגבל במועד מסוים - סך כל תרומות ההון של אותו שותף מוגבל עד אותו מועד, מותאם בהתאם להוראות הסכם זה לרבות הוראות סעיפים 3.5.2(ג), 4.3.4(ב) ו-4.2.5 עד 4.2.7 (בשים לב לסעיף 4.2.8);

"סכום ההתחייבות" - לגבי כל שותף מוגבל במועד מסוים - הסכום שאותו שותף מוגבל התחייב להשקיע בהון השותפות בהתאם ובכפוף לסעיף 3.2.1, בתוספת כל סכום נוסף שאותו שותף מוגבל התחייב להשקיע בהון השותפות בהתאם ובכפוף לסעיף 3.3.1 ביחד עם סעיף 3.2.1, ככל שהתחייב כאמור;

"סכום ההתחייבות הכולל" - במועד מסוים - סך סכומי ההתחייבות של כל השותפים המוגבלים באותו מועד;

"הסכום הנוסף" - כהגדרתו בסעיף 3.4.1(ב);

"הפקודה" - פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975, כפי שתהיה מעת לעת או כל דין שיבוא תחתיה;

"צד קשור" - לגבי אדם מסוים - כל יחיד, תאגיד או ישות משפטית אחרת, לפי העניין, הנמצא, במישרין או בעקיפין, בשליטתו של אותו אדם, השולט באותו אדם או הנמצא יחד עם אותו אדם תחת שליטה

משותפת, ולגבי השותף הכללי, לרבות כל נושא משרה בו, ולגבי השותף הכללי והשותפות, למעט קרן המטרה שלא תיחשב צד קשור רק כתוצאה מהשקעה בה על ידי השותפות. לעניין זה, "**שליטה**" – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"**קרן המטרה**"	-	Israeli Secondary Fund III, L.P., שותפות מוגבלת פטורה שהתאגדה באיי קיימן;
"**רואי החשבון**"	-	משרד ראיית חשבון בישראל כפי שיהיה מעת לעת, אשר ישכור השותף הכללי עבור השותפות בהתאם לשיקול דעתו. נכון למועד חתימת הסכם זה, שכר השותף הכללי את משרד רואי החשבון PWC Israel
"**השותף הכללי**"	-	כהגדרתו במבוא להסכם זה ו/או כל שותף כללי אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו בהתאם להוראות הסכם זה;
"**השותפות**"	-	כהגדרתה במבוא להסכם זה;
"**השותפים**"	-	השותף הכללי והשותפים המוגבלים;
"**השותף המוגבל הראשוני**"	-	רמי דרור, ת.ז. 023093206;
"**השותפים המוגבלים**"	-	כהגדרתם בסעיף 2.1;
"**שותף מצטרף מאחר**"	-	כהגדרתו בסעיף 3.5.1;
"**תקופת השותפות**"	-	כהגדרתה בסעיף 2.6;
"**תרומת הון**"	-	לגבי כל שותף מוגבל - השקעה בפועל (בפעימה אחת) על ידי אותו שותף מוגבל של סכום מסוים בהון השותפות מתוך סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל. מובהר, כי תרומות הון תבוצענה על ידי כל שותף מוגבל אך ורק בהתאם לסעיף 4.2.2, בכפוף לסעיפים 4.2.5 עד 4.2.7, וככל שאותו שותף מוגבל הוא בגדר שותף מצטרף מאחר, גם בהתאם לסעיף 3.5.1, בכפוף סעיף 3.5.3;
"**FATCA**"	-	Foreign Account Tax Compliance Act האמריקאי, מכוחו מחויב כל מוסד פיננסי (שאינו אמריקאי) לדווח לרשויות בארה"ב על חשבונות של אמריקאים, שאם לא יעשה כן עלול להיות חשוף לניכויים במקור מתשלומים שמקורם בארה"ב, וכן כל הסכם בין מדינתי שישראל צד לו מכוח ה-FATCA והתקנות שהותקנו מכוחו.

2. <u>**ארגון**</u>

2.1. <u>הקמת השותפות והשותפים בה</u>

השותף הכללי מאשר בזאת כי השותפות נרשמה כשותפות מוגבלת על פי הוראות הפקודה, אשר בה הוא השותף הכללי והשותפים המוגבלים הם כל אדם אשר שמו, כתובתו וסכום ההתחייבות שלו מנויים ב<u>**נספח א'**</u> להסכם זה כפי שיעודכן מעת לעת (להלן: "**השותפים המוגבלים**").

הוראות הסכם זה תהווינה את תקנות השותפות המוגבלת כמשמעותן בסעיף 61 לפקודה.

2.2. <u>שם השותפות</u>

שם השותפות הוא איי .אס .אף 3 פידר פאנד, שותפות מוגבלת, ובאנגלית ISF III Feeder Fund, Limited Partnership. השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לשנות את שם השותפות מעת לעת, וככל שעשה כן ייתן על כך הודעה בכתב לשותפים המוגבלים.

2.3. <u>קניין רוחני</u>

כל הזכויות בשם השותפות, במוניטין, בידע ובקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, המשמשות או תשמשנה את השותפות בעסקיה (להלן: "**זכויות הקניין הרוחני**"), הן קניינו הבלעדי של השותף הכללי ו/או של צדדים קשורים לו, ולשותפות ו/או לשותפים המוגבלים אין ולא תהיינה כל זכויות בזכויות הקניין הרוחני.

2.4. <u>מטרת השותפות וסמכויותיה</u>

השותפות תפעל כקרן מזינה (Feeder Fund) אשר מטרתה להשיא תשואה לשותפים המוגבלים באמצעות השקעה בהון קרן המטרה ו/או בתאגידים ו/או בישויות משפטיות אחרות שהוקמו ביחס לקרן המטרה במטרה לבצע השקעות במקביל לקרן המטרה ו/או חלף קרן המטרה, בהתאם למסמכי קרן המטרה, וכן לעסוק בכל פעילות אחרת בקשר עם השקעה כאמור, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה ("**מטרת השותפות**"). יובהר, כי השותפות תבצע השקעה בהון קרן המטרה כשותף מוגבל בקרן המטרה.

בכפוף להוראות הסכם זה, לשותפות, באמצעות השותף הכללי, יהיו כל הסמכויות והכוחות הנחוצים ו/או המועילים לשם הוצאה לפועל של מטרת השותפות.

2.5. מקום ניהול עסקי השותפות

מקום ניהול עסקי השותפות יהיה ברחוב הרוקמים 26, חולון. השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לשנות את מקום ניהול עסקי השותפות מעת לעת, וככל שעשה כן ייתן על כך הודעה בכתב לשותפים המוגבלים.

2.6. תקופת השותפות

השותפות תחל לפעול במועד רישומה בהתאם לפקודה, ותסתיים זמן סביר לאחר תום תקופת קרן המטרה, על כל הארכותיה, אלא אם כן היא תפורק קודם לכן בהתאם לסעיף 16.1 להלן ו/או על פי דין (להלן: "**תקופת השותפות**"). לעניין זה, "**תקופת קרן המטרה**" – בהתאם למסמכי קרן המטרה.

השותף הכללי ייתן הודעה לשותפים המוגבלים על כל הארכה של תקופת קרן המטרה.

2.7. אדמיניסטרטור

נכון למועד חתימת הסכם זה, השותף הכללי התקשר בשם השותפות עם האדמיניסטרטור בהסכם אדמיניסטרציה (להלן: "**הסכם האדמיניסטרציה**"). האדמיניסטרטור יחל את תפקידו לפני מועד הסגירה הראשוני כפי שיוסכם בינו לבין השותף הכללי. השותף הכללי רשאי להחליף את האדמיניסטרטור לאדמיניסטרטור חלופי בכל עת לפי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת אישור השותפים המוגבלים, ובלבד שלא יופחתו סמכויות האדמיניסטרטור החלופי כתוצאה מהחלפה כאמור.

לעניין סמכויות האדמיניסטרטור ודרכי מינויו ו/או החלפתו, יחולו הוראות הסכם האדמיניסטרציה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם האדמיניסטרציה, סמכויותיו של האדמיניסטרטור יהיו בין השאר: (1) ניהול מרשם פנימי של השותפים המוגבלים; ו-(2) חישוב רבעוני של חשבון ההון של כל שותף מוגבל.

2.8. מטבע השותפות

כל הסכומים הנקובים בהסכם זה וכל הפעולות הכספיות לפיו, לרבות מתן התחייבות השקעה בהון השותפות וביצוע תרומות הון, יחושבו ויבוצעו בדולר ארה"ב.

3. **מועדי סגירה; הצטרפות לשותפות; הגדלת סכום התחייבות**

3.1. מועדי סגירה

השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקבוע מספר מועדי סגירה של השותפות, שבכל אחד מהם הוא יהיה רשאי לצרף שותפים מוגבלים לשותפות או לאפשר לשותפים מוגבלים (קיימים) להגדיל את סכום ההתחייבות שלהם (להלן, כל אחד: "**מועד סגירה**"), וזאת בכפוף לכך שכל מועד סגירה (של השותפות) ייקבע בסמוך למועד סגירה של קרן המטרה (בתיאום עם קרן המטרה), כדי שהשותפות תוכל לתת התחייבות השקעה בהון קרן המטרה (ולהצטרף כשותף מוגבל בקרן המטרה או להגדיל את הסכום שהיא התחייבה להשקיע בהון קרן המטרה) back-to-back בסמוך לקבלת התחייבויות השקעה בהון השותפות מצד שותפים מוגבלים באותו מועד סגירה (של השותפות).

3.2. הצטרפות לשותפות

3.2.1. בכל מועד סגירה, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לצרף כל אדם כשותף מוגבל בשותפות וכצד להסכם זה (להלן: "**שותף מצטרף**"), בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

(א) השותף המצטרף –

(1) חתם על כתב הצטרפות (הכלול במסמכי ההצטרפות), וציין בו את הסכום שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות;

(2) חתם על יתר מסמכי ההצטרפות, ומסר את כל המידע והמסמכים הנדרשים כמפורט בהם; ו-

(3) חתם על כל מסמך אחר שיידרש על ידי השותף הכללי, ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו, כתנאי להצטרפותו של השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות;

(ב) השותף הכללי, בחתימה על אישור השותף הכללי הכלול בכתב ההצטרפות של השותף המצטרף –

(1) אישר את הסכום שהשותף המצטרף מתחייב להשקיע בהון השותפות או סכום נמוך יותר בהתאם לשיקול דעתו (להלן, הסכום שאושר: "**סכום ההתחייבות המאושר**"); ו-

(2) אישר את הצטרפותו של השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות, במועד הסגירה, בסכום ההתחייבות המאושר;

(ג) לא יאוחר משלושה (3) ימי עסקים לאחר מועד הסגירה, השותף המצטרף העביר לידי השותפות סכום המהווה 4% מתוך סכום ההתחייבות המאושר (להלן: "**המקדמה**"). המקדמה תהיה על חשבון תרומת ההון הראשונה שיבצע השותף המצטרף, ולא תחושב עליה כל תשואה אלא החל ממועד ביצוע תרומת ההון האמורה שעל חשבונה היא משולמת.

יובהר, כי אין כל מניעה שהשותף המצטרף יעביר את המקדמה בטרם התקיים התנאי שבס"ק (ב) לעיל, וזאת, על אף האמור לעיל, בהתבסס על הסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות שלו בהתאם לס"ק (א) לעיל, ובלבד שככל שלאחר העברת המקדמה סכום ההתחייבות המאושר של השותף המצטרף יהיה נמוך מהסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות שלו כאמור, וזאת בהתאם לס"ק (ב)(1) לעיל (קרי, בשל כך שהשותף הכללי אישר סכום נמוך יותר מהסכום שהשותף המצטרף התחייב להשקיע בהון השותפות כפי שמולא בכתב ההצטרפות של השותף המצטרף), אזי תבוצע התאמה בסכום המקדמה ולשותף המצטרף יושבו הסכומים שהוא שילם בעודף.

בכפוף להתקיימות כל התנאים לעיל, יצורף השותף המצטרף כשותף מוגבל בשותפות ביחס לסכום ההתחייבות המאושר, במועד הסגירה.

3.2.2. התחייבות השקעה ראשונה בהון השותפות תהיה בסכום שלא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב, אלא אם כן השותף הכללי יקבע אחרת ביחס לשותף מצטרף מסוים בהתאם לשיקול דעתו.

3.3. <u>הגדלת סכום התחייבות</u>

3.3.1. בכל מועד סגירה לאחר מועד הסגירה הראשוני, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתיר לכל שותף מוגבל (קיים) להגדיל את סכום ההתחייבות שלו. במקרה זה, השותף המוגבל ייחשב שותף מצטרף ביחס לסכום הנוסף שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות, ויחולו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3.2.1 לעיל (הצטרפות לשותפות) ביחס לסכום הנוסף כאמור, בשינויים המחויבים ובשינויים הבאים: (1) במקום לחתום על מסמכי הצטרפות, לרבות כתב הצטרפות, השותף המוגבל חתם על כתב הצטרפות מקוצר, וציין בו את הסכום הנוסף שהוא מתחייב להשקיע בהון השותפות; ו-(2) השותף המוגבל לא יידרש להעביר את המקדמה לידי השותפות.

3.3.2. התחייבות השקעה נוספת בהון השותפות תהיה בסכום שלא יפחת מ-100,000 דולר ארה"ב, אלא אם כן השותף הכללי יקבע אחרת ביחס לשותף מוגבל מסוים בהתאם לשיקול דעתו.

3.3.3. יובהר, כי השותף הכללי יהיה רשאי לאפשר לשותף מוגבל להגדיל את סכום ההתחייבות שלו מספר פעמים בהתאם לשיקול דעתו.

3.4. <u>הצטרפות מאוחרת של השותפות לקרן המטרה</u>

3.4.1. ככל שהשותפות תיתן התחייבות השקעה בהון קרן המטרה בכל מועד סגירה של קרן המטרה שיתקיים לאחר מועד הסגירה הראשוני של קרן המטרה ולאחר שהשותפים המוגבלים בקרן המטרה החלו לבצע השקעות בהון קרן המטרה (להלן: "**מועד סגירה מאוחר של קרן המטרה**"), אזי היא תידרש, בהתאם למסמכי קרן המטרה -

(א) להשקיע בהון קרן המטרה סכום אשר שיעורו מתוך הסכום שהיא התחייבה להשקיע בהון קרן המטרה במועד הסגירה המאוחר של קרן המטרה, שווה לשיעור (x) סך הסכומים שהשותפים המוגבלים בקרן המטרה השקיעו בהון קרן המטרה מיד לפני מועד הסגירה המאוחר של קרן המטרה, מתוך (y) סך הסכומים שהשותפים המוגבלים בקרן המטרה התחייבו להשקיע בהון קרן המטרה מיד לפני מועד הסגירה המאוחר של קרן המטרה; ו-

(ב) לשלם לקרן המטרה ריבית בשיעור שנתי הקבוע במסמכי קרן המטרה על הסכום שהושקע על ידה בהון קרן המטרה בהתאם לס"ק (א) לעיל, החל מהמועד שבו סכום כאמור היה אמור להיות מושקע על ידה (בפעימה אחת או יותר) אילו הצטרפה לקרן המטרה במועד הסגירה הראשוני של קרן המטרה ועד למועד שבו סכום כאמור הושקע בפועל בהתאם לס"ק (ב) זה, וכל תשלום נוסף שאינו נחשב חלק מחשבון ההון של השותפות בקרן המטרה, ככל שנדרש בהתאם למסמכי קרן המטרה (להלן, ביחד (ריבית וכל תשלום נוסף כאמור): "**הסכום הנוסף**").

למען הסר ספק, הסכום הנוסף לא ייחשב חלק מחשבון ההון של השותפות בקרן המטרה, קרי, תשלום הסכום הנוסף לקרן המטרה לא ייחשב כהשקעה של השותפות בהון קרן המטרה.

3.5. <u>הצטרפות מאוחרת לשותפות</u>

3.5.1. בכפוף לסעיף 3.5.3 להלן, שותף מצטרף שייתן התחייבות השקעה בהון השותפות בכל מועד סגירה לאחר מועד הסגירה הראשוני ולאחר שהשותפים המוגבלים החלו לבצע השקעות בהון השותפות (להלן: "**שותף מצטרף מאחר**" ו-"**מועד סגירה מאוחר**", בהתאמה), יידרש, בהתאם להודעה שתימסר לו עם הצטרפותו לשותפות או במועד מאוחר יותר, לבצע תרומת הון בסכום אשר שיעורו מתוך הסכום שהוא התחייב להשקיע בהון השותפות במועד הסגירה המאוחר, שווה לשיעור (x) סך סכומי ההשקעה של השותפים המוגבלים מיד לפני מועד הסגירה המאוחר, מתוך (y) סכום ההתחייבות הכולל מיד לפני מועד הסגירה המאוחר (קרי, השותף המצטרף המאחר יידרש לבצע תרומת הון בסכום השווה לסכום ההשקעה שהיה לו אילו הצטרף לשותפות במועד הסגירה הראשוני). יובהר, כי המועד האחרון לביצוע תרומת ההון כאמור ייקבע בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי.

שותף מצטרף מאחר ייחשב כאילו הצטרף לשותפות במועד הסגירה הראשוני לכל דבר ועניין, לרבות לעניין השתתפות בהוצאות בהן נושאת השותפות בהתאם להוראות הסכם זה.

3.5.2. בכפוף לסעיף 3.5.3 להלן, תרומת ההון שתבוצע על ידי שותף מצטרף מאחר בהתאם להודעה כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל תשמש את השותפות באופן הבא:

(א) ראשית, לצורך השקעה בהון קרן המטרה בהתאם לסעיף 3.4.1(א) לעיל, כאשר החלק מתרומת ההון שישמש לשם כך יהיה בסכום השווה לחלקו היחסי של השותף המצטרף המאחר בסכום ההשקעה בהון קרן המטרה כאמור, שיחושב בהתאם ל-(x) הסכום שהשותף המצטרף המאחר התחייב להשקיע בהון השותפות במועד הסגירה המאוחר, מתוך (y) סך הסכומים שכל השותפים המצטרפים המאחרים התחייבו להשקיע בהון השותפות במועד הסגירה המאוחר;

(ב) שנית, לצורך תשלום דמי הניהול המיוחסים לשותף המצטרף המאחר, כאילו הצטרף לשותפות במועד הסגירה הראשוני; ו-

(ג) שלישית, היתרה תושב (שלא על דרך חלוקה) לשותפים המוגבלים (כולל השותף המצטרף המאחר) שאינם שותפים מפרים, בהתאם ליחסי החלוקה (כפי שהם מיד לאחר הצטרפות השותף המצטרף המאחר).

למען הסר ספק יובהר, כי השבה כאמור לא תיחשב כחלוקה והסכום שיושב לכל אחד מהשותפים המוגבלים ייחשב כסכום אשר מלכתחילה לא הושקע על ידי אותו שותף מוגבל בהון השותפות. בהתאם, סכום ההשקעה של אותו שותף מוגבל יופחת בסכום שהושב כאמור, ויתרת סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל תגדל בסכום שהושב כאמור. על אף האמור לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, שלא לבצע השבה כאמור ו/או להשיב את היתרה כאמור על דרך קיזוז מתרומות הון שתידרשנה מהשותפים המוגבלים בשלב מאוחר יותר.

3.5.3. על אף כל האמור בסעיף 3.5.1 לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לוותר על תרומת ההון הנדרשת משותף מצטרף מאחר בהתאם לסעיף 3.5.1 לעיל, וחלף זאת לערוך התאמות בסכומי תרומות ההון שיידרשו מאת כל אחד מהשותפים המוגבלים על פי דרישות הון שתישלחנה לאחר הצטרפותם של שותפים מצטרפים מאחרים בכל מועד סגירה מאוחר, באופן שלאחר ביצוע תרומות הון כאמור, שיעורו של (x) סכום ההשקעה של כל אחד מהשותפים המוגבלים, מתוך (y) סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל, יהיה זהה בין כל השותפים המוגבלים.

3.5.4. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ולאחר שהתייעץ עם האדמיניסטרטור ורואי החשבון, לערוך שינויים והתאמות בחשבון ההון של שותף מצטרף מאחר, באופן שלאחר ביצוע שינויים והתאמות כאמור, יתרת חשבון ההון כאמור תהיה שווה ליתרה שהייתה אילו אותו שותף מצטרף מאחר הצטרף לשותפות במועד הסגירה הראשוני.

3.6. <u>הצטרפות מאוחרת של השותפות לקרן המטרה</u>

שותף מצטרף שייתן התחייבות השקעה בהון השותפות בכל מועד סגירה שבסמוך אליו מתקיים מועד סגירה מאוחר של קרן המטרה (להלן: "**שותף ריבית**"), יידרש, בהתאם להודעה שתימסר לו עם הצטרפותו לשותפות או במועד מאוחר יותר, להעביר לידי השותפות את חלקו היחסי בסכום הנוסף, שיחושב בהתאם ל-(x) הסכום שהוא התחייב להשקיע בהון השותפות באותו מועד סגירה (של השותפות), מתוך (y) סך הסכומים שכל שותפי הריבית התחייבו להשקיע בהון השותפות באותו מועד סגירה (של השותפות).

למען הסר ספק, חלק יחסי כאמור לא ייחשב חלק מחשבון ההון של שותף הריבית, קרי העברתו לידי השותפות לא תיחשב כהשקעה של שותף הריבית בהון השותפות (למען הסר ספק, העברתו לא תפחית את יתרת סכום ההתחייבות של שותף הריבית). ככל ששותף ריבית לא יעביר לידי השותפות את חלקו היחסי כאמור, הוא ייחשב כשותף מפר לכל דבר ועניין, והשותף הכללי יהיה רשאי להטיל עליו סנקציות בהתאם לסעיף 4.3 להלן.

4. <u>השקעה בהון השותפות</u>

4.1. <u>הון השותפות</u>

הון השותפות יהיה מורכב מסך כל סכומי ההשקעה של השותפים המוגבלים שייתנו התחייבות השקעה בהון השותפות בהתאם להוראות הסכם זה, בתוספת הון השותפות במועד הקמתה בסך 51 ש"ח, אשר מורכב מ-50 ש"ח אשר הושקעו על ידי השותף המוגבל הראשוני ו-1 ש"ח אשר הושקע על ידי השותף הכללי.

4.2. <u>השקעה בהון השותפות</u>

4.2.1. כל אחד מהשותפים המוגבלים מתחייב לבצע תרומות הון עד שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס. יובהר, כי תרומות הון תתבצענה על ידי כל אחד מהשותפים המוגבלים בהתאם לסעיף 4.2.2 להלן, וככל שאותו שותף מוגבל הוא בגדר שותף מצטרף מאחר, גם בהתאם לסעיף 3.5.1 לעיל, בכפוף לסעיף 3.5.3 לעיל.

4.2.2. <u>דרישות הון</u>. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לשלוח לכל אחד משותפים המוגבלים, מעת לעת, הודעות בכתב, לפיהן אותו שותף מוגבל נדרש לבצע תרומות הון בסכומים, במועדים ובאופנים כמפורט בהודעות כאמור (להלן, כל אחת: "**דרישת הון**").

דרישות הון תישלחנה לכל אחד מהשותפים המוגבלים בדואר אלקטרוני לפי כתובת הדואר האלקטרוני של אותו שותף מוגבל או של איש קשר שלו שהוא מסר לשותפות בכתב ההצטרפות שלו, והן תיחשבנה כאילו נתקבלו על ידי אותו שותף מוגבל במועד משלוחן. כל דרישת הון תכלול פירוט סביר באשר למטרת תרומת ההון הנדרשת על פיה (למשל, השקעה בהון קרן המטרה ו/או תשלום הוצאות, לרבות דמי ניהול), ואת פרטי חשבון השותפות אליו יש להעביר את סכום תרומת ההון.

על תרומת הון הנדרשת מאת שותף מוגבל על פי כל דרישת הון יחולו ההוראות הבאות:

(א) בכפוף לסעיפים 3.5.1 או 3.5.3 לעיל או סעיף 4.3.8 להלן, סכום תרומת ההון ייקבע בהתאם לחלקו היחסי של השותף המוגבל בסך תרומות ההון הנדרשות מאת כל השותפים המוגבלים באותו מועד, שיחושב בהתאם ליחסי החלוקה. למען הסר ספק יובהר, כי סך תרומות ההון כאמור ייקבע בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי.

(ב) המועד האחרון להעברת סכום תרומת ההון יחול לא פחות מעשרה (10) ימי עסקים לאחר מועד משלוח דרישת ההון.

(ג) סכום תרומת ההון יועבר בדולר ארה"ב בדרך של העברה בנקאית לחשבון השותפות או בכל דרך אחרת שתפורט בדרישת ההון. השותף המוגבל יישא בעמלות הבנקאיות וההוצאות הכרוכות בהעברת סכום תרומת ההון לחשבון השותפות, כך שסכום הנטו שיגיע לחשבון השותפות לא יפחת מהסכום הנדרש בדרישת ההון.

4.2.3. השותף הכללי יהיה רשאי, במתן הודעה לשותפים המוגבלים, להפחית את סכום ההתחייבות של כל אחד מהשותפים המוגבלים, פרו-רטה בהתאם ליחסי החלוקה.

4.2.4. ככל ששותף מוגבל כלשהו יהיה זכאי לקבלת חלוקה מהשותפות בתקופה שבין המועד שבו נשלחה אליו דרישת הון לבין מועד ביצוע תרומת ההון על פיה (להלן: "**שותף זכאי**"), השותף הכללי יהיה רשאי, במתן הודעה בכתב לשותף הזכאי, לקזז את סכום החלוקה לו זכאי השותף הזכאי (לאחר ניכוי המס הנדרש בקשר לאותה חלוקה) מתוך סכום תרומת ההון כאמור. סכום החלוקה שקוזז כאמור ייחשב כסכום שחולק לשותף הזכאי ובהתאם לכך השותף הזכאי יידרש להעביר בפועל לידי השותפות את סכום תרומת ההון כאמור בניכוי סכום החלוקה שקוזז כאמור.

4.2.5. <u>ביטול או שינוי דרישת הון</u>. השותף הכללי רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להודיע לכל אחד מהשותפים המוגבלים על ביטול או שינוי דרישת הון שנשלחה לאותו שותף מוגבל, עד למועד האחרון לביצוע תרומת ההון על פיה, ובלבד שבמקרה שדרישת הון כאמור שונתה באופן שתרומת ההון הנדרשת על פיה תגדל בסכום מסוים, אזי המועד האחרון להעברת סכום כאמור יחול לא פחות מעשרה (10) ימי עסקים לאחר מועד משלוח הודעה כאמור. ככל שדרישת הון כאמור בוטלה או שונתה באופן שסכום תרומת ההון הנדרש על פיה הופחת בסכום מסוים, ואותו שותף מוגבל כבר ביצע את תרומת ההון כאמור, אזי לאותו שותף מוגבל יושב (שלא על דרך חלוקה) מלוא סכום תרומת ההון או הסכום שבו הוא הופחת, בהתאמה.

4.2.6. <u>השבת תרומות הון</u>. במקרה שהשותף הכללי יחליט, לפי שיקול דעתו, כי סך תרומות ההון שבוצעו על ידי השותפים המוגבלים (בסבב אחד), כולו או חלקו, לא נדרש יותר לשם ביצוע המטרה שלשמה הן בוצעו, וזאת תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מהמועד האחרון לביצוען, אזי השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להשיב סך כאמור, כולו או חלקו (שלא על דרך חלוקה), לשותפים המוגבלים (שאינם שותף מפר), פרו-רטה בהתאם לתרומות ההון שהם ביצעו.

4.2.7. <u>השבת תרומות הון במקרה של השבת תרומות הון בקרן המטרה</u>. במקרה שקרן המטרה תשיב לשותפות, בהתאם למסמכי קרן המטרה, סכום כלשהו שהשותפות השקיעה בהון קרן המטרה, כולו או חלקו, אזי השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להשיב סכום כאמור, כולו או חלקו (שלא על דרך חלוקה), לשותפים המוגבלים (שאינם שותף מפר), פרו-רטה בהתאם לתרומות ההון שהם ביצעו אשר באמצעותן השותפות השקיעה סכום כאמור בהון קרן המטרה או בהתאם ליחסי החלוקה, ככל שסכום כאמור הושקע על ידי השותפות בהתאם לסעיף 3.4.1(א) לעיל. ככל שקרן המטרה תשלם לשותפות ריבית או הכנסה אחרת בגין סכום כאמור, אזי השותף הכללי יהיה רשאי לשלם ריבית או הכנסה כאמור לשותפים המוגבלים. למען הסר ספק, תשלום כאמור לא ייחשב כהשבה לשותפים המוגבלים אלא כחלוקה, ויחולו על ביצועו הוראות סעיף 7.1 בשינויים המחויבים.

4.2.8. למען הסר ספק יובהר, כי השבה לשותפים המוגבלים בהתאם לסעיפים 4.2.5 עד 4.2.7 לעיל לא תיחשב כחלוקה, והסכום שיושב לכל אחד מהשותפים המוגבלים בהתאם לסעיפים כאמור ייחשב כסכום אשר מלכתחילה לא הושקע על ידי אותו שותף מוגבל בהון השותפות (ויהיה כפוף לדרישות הון). בהתאם, סכום ההשקעה של אותו שותף מוגבל יופחת בסכום שהושב כאמור, ויתרת סכום ההתחייבות של אותו שותף מוגבל תגדל בסכום שהושב כאמור. למען הסר ספק יובהר, כי השבה כאמור לא תהיה כפופה לניכוי מס במקור.

4.2.9. לא יהיה בקבלת סכומים כלשהם על ידי שותף מוגבל מאת השותפות בהתאם להסכם זה כדי לגרוע בצורה כלשהי מחובת אותו שותף מוגבל להמשיך לבצע תרומות הון עד שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס. היה והפר שותף מוגבל את התחייבותו לבצע תרומות הון, לא יהיה בכך כדי לאפשר לשותף מוגבל אחר להימנע מביצוע ו/או לדחות את ביצוע תרומות ההון שלו כנדרש על פי הסכם זה.

4.2.10. שותף מוגבל לא יידרש להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות ו/או להעביר סכומים נוספים לידי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או מי מטעמם לאחר שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס, ולא יהיה אחראי לחובותיה והתחייבויותיה של השותפות מעבר לסכום ההתחייבות שלו, והכל בכפוף להוראות הפקודה ו/או כל דין אחר אשר אינן ניתנות להתניה ו/או בכפוף להוראות הסכם זה, לרבות סעיף 7.10 להלן (החזר חלוקות).

4.2.11. לשותפות ו/או לשותף הכללי ו/או לכל צד קשור להם לא תהיה אחריות ו/או מחויבות כלשהי כלפי שותף מוגבל כלשהו ביחס להחזר יתרת חשבון ההון של אותו שותף מוגבל, ולשום שותף מוגבל לא תהיה זכות כלשהי לדרוש החזר של סכום ההשקעה שלו ו/או תשואה בגין סכום ההשקעה שלו. שותף מוגבל לא יהיה זכאי לקבל ריבית ו/או הצמדה בגין סכום ההשקעה שלו.

4.3. <u>הפרת התחייבות השקעה בהון השותפות</u>

4.3.1. ככל ששותף מוגבל יפר את התחייבותו להשקיע בהון השותפות בכך שלא יעביר את סכום תרומת ההון שהוא נדרש לבצע, במלואו או חלקו, במועד שבו הוא נדרש להעביר סכום כאמור (להלן: "**שותף מפר**", ולגבי סכום כאמור שלא הועבר במלואו או חלקו, "**סכום בפיגור**"), יהיה השותף הכללי רשאי להטיל על אותו שותף מפר, לפי שיקול דעתו, את הסנקציות המפורטות בסעיף 4.3 זה להלן, כולן או חלקן, וכן את הסנקציות אשר ניתן להטיל על שותף מפר בקרן המטרה בהתאם למסמכי קרן המטרה, כולן או חלקן, כאילו אותו שותף מפר (בשותפות) הוא שותף מפר בקרן המטרה, בשינויים המחויבים. יובהר, כי שותף מפר (בשותפות) עלול לגרום לשותפות להיות שותף מפר בקרן המטרה. לעניין זה, "**שותף מפר בקרן המטרה**" – כהגדרת המונח Defaulting Partner במסמכי קרן המטרה.

4.3.2. סכום בפיגור יישא ריבית בשיעור השנתי המרבי הנהוג כריבית חריגה בחשבונות מט"ח בבנק הפועלים בע"מ (להלן: "**ריבית הפיגורים**"). בנוסף, שותף מפר ישלם לשותפות את כל ההוצאות (ובכלל זה, שכ"ט עורכי דין) שהוצאו על ידי השותפות ו/או השותף הכללי לצורך אכיפת ביצוע תשלום הסכום בפיגור (להלן: "**הוצאות הגבייה**"), וכן ישפה את השותפות בכל הנזקים שיגרמו לה בעקבות הפרת התחייבותו להשקיע בהונה. מובהר בזאת, כי ריבית הפיגורים והחזר הוצאות הגבייה שישולמו על ידי

אותו שותף מפר לשותפות כאמור לעיל לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב סכום ההשקעה של אותו שותף מפר ולא יפחיתו את יתרת סכום ההתחייבות של אותו שותף מפר; השותף הכללי יהיה רשאי להשתמש בכספים אלה בהתאם לשיקול דעתו, לרבות, לצורך ביצוע השקעה בהון קרן המטרה ו/או לצורך תשלום ההוצאות בהן נושאת השותפות בהתאם להוראות הסכם זה, הקיימות ו/או הצפויות, לרבות דמי הניהול.

4.3.3. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לקזז בכל עת, מכל תשלום אשר שותף מפר זכאי לו מהשותפות, את הסכום בפיגור בצירוף ריבית הפיגורים והוצאות הגבייה בגינו, וכל נזק או הפסד שייגרם לשותפים או לשותפות עקב ההפרת הסכם זה על ידי אותו שותף מפר. ריבית הפיגורים, הוצאות הגבייה וכל נזק או הפסד כאמור, יחויבו במלואם בחשבון ההון של אותו שותף מפר.

4.3.4. ככל ששותף מפר לא יעביר את מלוא הסכום בפיגור בצירוף ריבית הפיגורים והוצאות הגבייה בגינו, לידי השותפות, עד לתום שני (2) ימי עסקים לאחר המועד שהסכום בפיגור אמור היה להיות מועבר, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לאכוף כנגד אותו שותף מפר את כל אחד מן הסעדים המפורטים להלן, לחוד או במצטבר, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר השותפות זכאית לו, על פי כל דין:

(א) לאכוף את ביצוע תשלום הסכום בפיגור על ידי השותף המפר, וכן את ריבית הפיגורים והחזר ההוצאות בגינו.

(ב) להפחית את חשבון ההון של השותף המפר בסכום הגבוה מבין ("**סכום קנס הפיגור**"): (א) 100% מיתרת חשבון ההון של השותף מפר עובר לאותו מועד; ו- (ב) 100% מסכום ההשקעה של השותף המפר נכון לאותו מועד, ויחולו הוראות סעיף 4.3.5 להלן.

(ג) לגרום לשותפות לעכב כל חלוקה לשותף המפר, עד למועד החלוקה של יתרת נכסי השותפות או עד למועד קרוב יותר, כפי שיקבע השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו (להלן: "**החלוקות המוחזקות**"). כל החלוקות המוחזקות ו/או ההכנסות בגינן, תשמשנה את השותפות לכל מטרה והשותפות והשותף הכללי לא יישאו באחריות כלשהי כלפי השותף המפר לגבי החלוקות המוחזקות, השימוש בהן, ירידת ערכן או אובדנן. למען הסר ספק, מובהר כי, אלא אם הוחלט אחרת על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, החלוקות המוחזקות לא תיחשבנה כהשקעה של השותף המפר בהון השותפות או כמקטינות את יתרת סכום ההתחייבות של השותף המפר כלפי השותפות, והשותף הכללי לא יידרש להתייחס אליהן ככאלה.

(ד) לשותף המפר לא תהיינה זכויות הצבעה בשותפות וכל זכות מיוחדת שהוענקה לשותף מפר בקשר עם השקעתו תבוטל לאלתר, אלא אם תתקבל הסכמתו של השותף הכללי בכתב שלא לבטלה.

(ה) השותף הכללי יהיה רשאי לזקוף רווחים והפסדים של השותפות לשותף המפר, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ומשיקול הדעת של השותף הכללי, הוא יהיה רשאי לבצע ייחוס של הפסדים מסוימים לשותף המפר כאילו לא הופחת חלקו של השותף המפר בשותפות, והוא יהיה רשאי לבצע ייחוס של רווחים מסוימים לשותף המפר כאילו סכום ההתחייבות של השותף המפר היה שווה מלכתחילה לסך המופחת.

(ו) השותף הכללי רשאי להציע לכל אדם אחר (לרבות לשותפים המוגבלים, השותף הכללי וצדדים קשורים לו), לפי קביעת השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו, לרכוש את זכויותיו של השותף המפר וליטול על עצמו את סכום ההתחייבות של השותף המפר.

4.3.5. הורה השותף הכללי על הפחתת חשבון ההון של שותף מפר בסכום קנס הפיגור, יחולו כל ההוראות הבאות:

(א) השותף המפר לא יהיה זכאי לבצע תרומות הון מאותו מועד ואילך, אלא אם כן השותף הכללי קבע אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

(ב) אם בעקבות ההפחתה כאמור, תהיה יתרת חשבון ההון של השותף המפר שלילית, תועמד יתרת חשבון ההון של השותף המפר על אפס, וסכום קנס הפיגור יתוקן בהתאמה, אך מאותו מועד ואילך לא יהיה השותף המפר זכאי לתשלום כלשהו מהשותפות ולא יזקפו לזכותו כל רווחים מרווחי השותפות.

(ג) סכום קנס הפיגור (בכפוף להתאמה בהתאם להוראת ס"ק (ב) לעיל) ייזקף כרווח לזכות חשבונות ההון של שאר השותפים המוגבלים, בהתאם ליחסי החלוקה במועד הזקיפה כאמור (כאשר בחישוב יחסי החלוקה לא יילקחו בחשבון חלקו של השותף המפר).

(ד) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 זה, החל מהמועד בו שותף מוגבל נחשב כשותף מפר, זכויות השותפות שלו (כל עוד הן מוחזקות על ידו) לא תילקחנה בחשבון לצרכי כל החלטה על פי הסכם זה, והוא לא יהיה רשאי להצביע בכל הליך כאמור.

4.3.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.3 זה, שותף מפר מתחייב לשפות את השותפות ו/או השותפים בגין כל נזק שנגרם ו/או ייגרם למי מהם בגין הפרת התחייבותו להשקיע בהון השותפות והפרת הסכם זה, לרבות כל נזק כאמור עקב הפרת התחייבותה של השותפות להשקיע בהון קרן המטרה ו/או הפיכתה של השותפות לשותף מפר בקרן המטרה, וזאת עם הדרישה הראשונה בכתב של השותפות ו/או השותפים.

4.3.7. מוסכם, כי כל אחת מהפעולות האמורות בסעיף 4.3 זה יהוו פיצוי מוסכם וסביר בנסיבות העניין, ללא צורך בהוכחת נזק בגין הפרת הסכם זה על ידי שותף מפר, ואין בהן כדי להגביל את זכותם של השותפות ו/או השותפים לפיצוי בגין נזקים שייגרמו להם בפועל בשל ההפרה כאמור.

4.3.8. השותף הכללי רשאי, בהתאם לסעיף 4.2.2 לעיל, להוציא דרישות הון לשותפים המוגבלים האחרים (שאינם שותף מפר) לתשלום סכום בפיגור שלא העביר שותף מפר לידי השותפות, על פי יחסי החלוקה, כאשר בחישוב יחסי החלוקה לא יילקח בחשבון חלקו של השותף המפר, ובלבד ששותף מוגבל לא יידרש להשקיע בהון השותפות לאחר שיתרת סכום ההתחייבות שלו תהיה שווה לאפס.

4.3.9. שותף מפר ימשיך לחוב בביצוע תרומות הון עד שיתרת סכום התחייבות שלו תהיה שווה לאפס, וכן ימשיך לחוב בתשלום ריבית הפיגורים והוצאות הגבייה, והכל אלא אם כן השותף הכללי החליט אחרת בהתאם לשיקול דעתו.

4.3.10. החלטות השותפות באשר לצעדים שינקטו כנגד שותף מפר ולסעדים שייתבעו ממנו יתקבלו על ידי השותף הכללי בלבד. בהתאם לשיקול דעתו, רשאי השותף הכללי לפעול בהתאם לסעדים המצוינים מעלה, כולם או חלקם.

5. <u>הוצאות, דמי ניהול לשותף הכללי וחשבון הון</u>

5.1. <u>הוצאות</u>

מוסכם כי ההוצאות בהן תישא השותפות (בתוספת מע"מ כדין), יהיו כדלהלן:

5.1.1. הוצאות ותשלומים בקשר עם הקמתם, ייסודם וכינונם של השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם שהוקמו בקשר לשותפות, כולל אם הוצאו עובר להקמת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם כאמור, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות אחרות; שכר טרחת רואי החשבון ויועצי המס, לרבות בקשר עם קבלת חוות דעת מיסויית; הוצאות בגין יועצים חיצוניים או נותני שירותים אחרים; והוצאות בגין מיסים, אגרות, ותשלומי חובה אחרים (להלן: "**הוצאות ההקמה**").

5.1.2. הוצאות ותשלומים בקשר עם פעילות השותפות, לרבות דמי ניהול, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות אחרות; שכר טרחת רואי החשבון ויועצי המס, לרבות בגין הכנת הדיווחים הנזכרים בסעיף 14 להלן; הוצאות בקשר עם קבלת שותפים מוגבלים

לשותפות (למען הסר ספק, השותפות לא תישא בעמלות הפצה ו/או גיוס משקיעים ביחס לזכויותיה) הוצאות בגין הנה"ח; הוצאות בגין יועצים חיצוניים או נותני שירותים אחרים; שכר האדמיניסטרטור; הוצאות בקשר עם ענייני מס; הוצאות בגין מיסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים; הוצאות בקשר עם חשבון השותפות, לרבות דמי ניהול, עמלות וריביות בקשר עם חשבון השותפות; הוצאות בקשר עם ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית לטובת הזכאים לכיסוי; הוצאות בגין נטילת הלוואות ו/או אשראי, לרבות הוצאות ריבית; הוצאות בקשר עם פירוק השותפות; הוצאות בגין שיפוי הזכאים לשיפוי בהתאם לסעיף 12.2; והוצאות בקשר עם השקעת השותפות בקרן המטרה (להלן: "**הוצאות התפעול**").

יובהר, כי השותף הכללי יישא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות התפעוליות הרגילות היומיומיות שלו, לרבות הוצאות שכר עובדים, הוצאות דמי שכירות, הוצאות מחשוב והוצאות אחזקת משרד שוטפות.

ככל שהשותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמו נשא בהוצאה מהוצאות ההקמה או מהוצאות התפעול, השותפות תשיב לו את אותה הוצאה.

מובהר, כי הוצאות ההקמה והוצאות התפעול (או השבתן כאמור לעיל) תשולמנה על ידי השותפות מתוך כספי תרומות הון ו/או חלוקות שתתקבלנה בידי השותפות מאת קרן המטרה. השותף הכללי יהיה רשאי ליטול הלוואות ו/או אשראי לשם תשלום הוצאות ההקמה והוצאות התפעול, בהתאם לסעיף 9 להלן.

5.2. <u>דמי ניהול לשותף הכללי</u>

בתמורה לניהול השותפות, השותף הכללי יהיה זכאי, ביחס לכל שותף מוגבל, לדמי ניהול, כדלקמן (להלן: "**דמי ניהול**"):

(א) החל ממועד הסגירה הראשוני ועד תום תקופת ההשקעות של קרן המטרה, דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.75%, בתוספת מע"מ, אשר יחושבו מתוך סכום ההתחייבות הכולל; ו-

(ב) החל מתום תקופת ההשקעות של קרן המטרה ועד לפירוק השותפות, דמי ניהול בשיעור שנתי של 0.75%, בתוספת מע"מ, מתוך (x) הסכום הכולל שהשותפות השקיעה בהון קרן המטרה נכון למועד חישוב דמי הניהול, בניכוי (y) סכומים שהשותפות השקיעה בהון קרן המטרה עבור השקעות שביצעה קרן המטרה אשר מומשו וחולקו לשותפים המוגבלים בקרן המטרה או נמחקו נכון למועד חישוב דמי הניהול. לדוגמא: השותפות השקיעה 100 דולר ארה"ב בקרן המטרה עבור ביצוע השקעה מסוימת על ידי קרן המטרה ולאחר מספר שנים ההשקעה מומשה על ידי קרן המטרה בתמורה ל-150 דולר ארה"ב. הסכום להפחתה מהסכום הכולל שהשותפות השקיעה בהון קרן המטרה הוא 100 דולר ארה"ב.

לעניין זה, "**תקופת ההשקעות של קרן המטרה**" – כהגדרת המונח Investment Period במסמכי קרן המטרה.

דמי הניהול יחושבו בתחילת כל רבעון קלנדרי וישולמו באותו מועד מראש עבור אותו רבעון קלנדרי. תשלום דמי הניהול ייעשה מתוך תרומות הון ו/או מתוך חלוקות שתתקבלנה בידי שותפות מאת קרן המטרה.

על אף האמור, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לדחות כל תשלום של דמי הניהול למועד מאוחר יותר (ולשלמו באותו מועד מאוחר מתוך המקורות האמורים).

5.3. <u>חשבון הון</u>

השותף הכללי יגרום לכך שהאדמיניסטרטור ינהל חשבון הון עבור כל שותף מוגבל (להלן: "**חשבון הון**").

5.3.1. יתרת חשבון ההון של כל שותף מוגבל תחושב באופן הבא:

(א) סכום ההשקעה של השותף המוגבל;

(ב) בניכוי כל סכום שחולק לשותף המוגבל או כל סכום אחר שקיבל השותף המוגבל מאת השותפות, ככל שקיבל, והכל בהתאם להוראות הסכם זה;

(ג) בתוספת רווחים שנזקפו לזכותו של השותף המוגבל בהתאם להוראות סעיף 6 להלן;

(ד) בניכוי הפסדים שנזקפו לחובתו של השותף המוגבל בהתאם להוראות סעיף 6 להלן;

(ה) בניכוי מס שנוכה ויוחס לשותף המוגבל בהתאם לסעיף 18.6 להלן;

(ו) בניכוי או בתוספת כל סכום אחר שאמור להיזקף לחובתו או לזכותו, בהתאמה, של השותף המוגבל בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות סעיף 11.4 להלן.

חשבונות ההון ינוהלו על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

6. **<u>זקיפת רווחים והפסדים</u>**

6.1. השותפות, באמצעות האדמיניסטרטור, תחשב את רווחיה והפסדיה מידי רבעון קלנדרי או מידי תקופה אחרת כפי שיקבע השותף הכללי בהסכמת האדמיניסטרטור (להלן: "**מועד ייחוס**") (לרבות לצרכי ניהול חשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים) בהתאם לשינויים בשווי נכסיה, ולעניין השפעות אחרות על רווחיה והפסדיה – בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

השותפות תזקוף רווחים והפסדים כאמור, במועד הייחוס, לזכות או לחובת חשבון ההון של כל אחד מהשותפים המוגבלים בהתאם ליחסי החלוקה, כאילו השותפות מכרה את כל נכסיה, גבתה כל סכום המגיע לה מצדדים שלישיים או מהשותפים המוגבלים, מימשה את כל התחייבויותיה, התפרקה וחילקה את כל התמורה הנותרת לשותפים המוגבלים במועד הייחוס (לרבות זקיפת הוצאות ותשלומים לשותף הכללי, אם וככל שהוא זכאי להם במועד הייחוס כאמור).

6.2. השותף הכללי יהיה רשאי לזקוף רווחים והפסדים כאמור בסעיף 6.1 לעיל, לערוך שינויים והתאמות בחשבונות ההון או לנהל אותם, באופן שונה מהאמור לעיל, ככל שהדבר נדרש בהתאם לשיקול דעתו, לצורך עמידה בתנאי הדין, משיקולי מיסוי או משיקולים סבירים אחרים.

6.3. קביעתו של האדמיניסטרטור לעניין חישוב חלקם של השותפים המוגבלים על פי הסכם זה בהכנסות, הוצאות, רווחי והפסדי השותפות, תחייב את השותפות ואת השותפים.

7. **<u>חלוקות</u>**

7.1. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לבצע חלוקה לשותפים המוגבלים, בהתאם ליחסי החלוקה, של כל חלוקה שתתקבל בידי השותפות מאת קרן המטרה, בכסף ו/או בעין, וזאת בכפוף לסעיפים 11.4 ו-18.6 להלן, ובכפוף להפחתת סכומים הנדרשים לצורך כיסוי הולם של הוצאות והתחייבויות השותפות, הקיימות ו/או הצפויות, לרבות דמי הניהול. למען הסר ספק, השותף הכללי יהיה רשאי לקבוע את מועד כל חלוקה, בהתאם לשיקול דעתו.

7.2. חלוקות שבוצעו על ידי השותפות לכל קודמיו של שותף מוגבל מסוים, ייוחסו כאילו חולקו על ידי השותפות לאותו שותף מוגבל.

7.3. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לבצע חלוקה לשותפים המוגבלים (בין אם יש להם חבות מס כלשהי ובין אם לא) בסכומים אשר יקבעו על ידו לצורך תשלומי מס החלים על השותפים המוגבלים בקשר עם עסקאות של השותפות ו/או תשלומים להם השותפים המוגבלים זכאים מכוח הסכם זה. חישוב ההכנסה החייבת לצרכי מס של השותפות תחושב בנפרד מהכנסתו החייבת של כל שותף מוגבל, והשותף הכללי יהיה רשאי לקבוע את ניכוי המס במקור של כל שותף מוגבל בהתאם להוראות הדין החלות במועד כל חלוקה ו/או בהסתמך על חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות. כל חלוקה כאמור תיחשב על חשבון, ולא בנוסף, לכל חלוקה בהתאם לסעיף 7.1 לעיל. למען הסר ספק, השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להימנע מלבצע חלוקה בהתאם לסעיף 7.3 זה, בין היתר, לשם שמירה על סכומים הנדרשים לצורך כיסוי הולם של הוצאות והתחייבויות השותפות, הקיימות ו/או הצפויות.

7.4. כל סוג של נייר ערך אשר יתקבל מקרן המטרה, שיש לחלקו בעין, יחולק בעין בהתאם לסעיף 7.1 לעיל, למעט ככל שהחלוקה לא מתאפשרת (לצורך ההמחשה, מפני שלא ניתן לחלק יחידה אחת לחלקים). שווי של חלוקה בעין ייקבע על פי השווי שייקבע על ידי קרן המטרה. ככל שחלוקה בעין של נייר ערך כלשהו אשר יתקבל מקרן המטרה לא מתאפשרת כאמור, השותף הכללי ייעשה מאמצים מסחריים סבירים למימוש אותו נייר ערך לשם חלוקת כספי המימוש במזומן, וזאת בהתחשב במצב השווקים ובאפשרויות המימוש הזמינות בפני השותף הכללי

בסמוך לאחר קבלת אותו נייר ערך, בהתאם לשיקול דעתו הסביר. לשם כך, ייקח בחשבון השותף הכללי שיקולי כדאיות ואת האינטרסים של כלל השותפים בשותפות ולא ייתן ביטוי מיוחד לאינטרסים של שותף מסוים או של קבוצת שותפים מסוימת.

7.5. לשותף מוגבל לא תהא כל זכות למשוך כספים מהשותפות או לדרוש מהשותפות לחלק או לשלם לו סכומים או תשלומים כלשהם (לרבות ריבית ו/או הצמדה בגין סכום ההשקעה שלו) או לחייב את השותפות לשלם סכומים כלשהם או למנוע ממנה לשלם הוצאות כלשהן אשר מותרות לתשלום בהתאם להוראות הסכם זה.

7.6. הוראות סעיף 7.1 ויתר הוראות סעיף 7 זה יחולו גם בפירוק השותפות, בשינויים המחויבים.

7.7. לבקשת השותף הכללי, חוות דעתם של רואי החשבון לעניין חישוב חלקם של השותפים המוגבלים בהכנסות, בהוצאות, ברווחי ובהפסדי השותפות תחייב את השותפים המוגבלים לכל דבר ועניין. אין באמור בסעיף 7.7 זה כדי למנוע תיקון טעויות סופר, ככל שיהיו.

7.8. חלוקה לא תתבצע אם היא תפר הסכם שהשותפות צד לו ו/או כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת החלים באותה עת על השותפות; או (2) אם לאחר ביצועה לא יוותר כיסוי הולם להוצאות והתחייבויות השותפות, הקיימות ו/או הצפויות, והכל בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי.

7.9. שותף מוגבל לא יהא רשאי למשוך, ללוות או לקבל כספים בכל דרך אחרת מחשבון ההון שלו.

7.10. <u>החזר חלוקות.</u> השותפים המוגבלים יכול שיידרשו להשיב חלוקות שחולקו להם, לפי סעיף 63(ב) לפקודה, לצורך עמידת השותפות בהתחייבויותיה וחיוביה, לרבות התחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 12.2 להלן, ולצורך השבת חלוקות שחולקו לשותפות מאת קרן המטרה, ככל שהשותפות תידרש לכך על ידי קרן המטרה בהתאם למסמכי קרן המטרה.

7.11. השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי להשקיע בהון קרן המטרה כל חלוקה שתתקבל בידי השותפות מאת קרן המטרה.

8. <u>השקעות</u>

8.1. השקעת השותפות בהון קרן המטרה תעשה בסכום ובתנאים בהתאם לשיקול דעתו של השותף הכללי.

8.2. החלטות השותפות מכל מין וסוג שהוא כשותף מוגבל בקרן המטרה תתקבלנה על ידי השותף הכללי בהתאם לשיקול דעתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי לפנות אל השותפים המוגבלים ביחס להחלטה מסוימת ולקבל מהם הנחיות בהחלטה רגילה שלהם.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, השותפות תהיה רשאית למכור ו/או להעביר את זכויותיה בקרן המטרה או לבצע בהן כל עסקה אחרת, בכפוף להסכמת השותפים המוגבלים בהחלטה מיוחדת.

8.4. <u>השקעות זמניות.</u> השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי לבצע השקעות קצרות טווח של מזומנים המיועדים לחלוקה, לתשלום הוצאות בהן נושאת השותפות בהתאם להוראות הסכם זה או לביצוע השקעות בהון קרן המטרה, וזאת אך ורק בפיקדונות בנקאיים בבנקים בעלי מוניטין, באגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ישראל או ממשלת ארצות הברית. כמו כן, השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי לבצע השקעות קצרות טווח לצורך גידור סיכוני מטבע או סיכונים אחרים.

9. <u>נטילת אשראי</u>

9.1. השותף הכללי יהיה רשאי ליטול הלוואות ו/או אשראי בשם השותפות מאת מוסדות פיננסים ו/או עצמו ו/או צדדים קשורים לו (להלן: "**מלווה**"), בסכום מצטבר שלא יעלה על שיעור של 10% מסכום ההתחייבות הכולל כפי שיהיה במועד נטילה כאמור, ולתקופה שלא תעלה על 180 ימים, וזאת אך ורק לצורך: (1) גישור על פערי תזרים בין ביצוע תרומות הון על ידי השותפים המוגבלים ו/או קבלת חלוקות מאת קרן המטרה לבין השקעת השותפות בהון קרן המטרה בהתאם למסמכי קרן המטרה ו/או תשלום ההוצאות בהן נושאת השותפות לפי הסכם זה; ו-(2) מימון התחייבות השקעה בהון השותפות שלא קוימה על ידי שותף מפר. לעניין זה, "**מוסדות פיננסיים**" – כהגדרתם בחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, תשס"ו-2006.

יובהר, כי הריבית בגין ההלוואות ו/או האשראי מהשותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו תהיה בתנאי שוק מקובלים (Arm's Length), כנדרש בסעיף 15.1 להלן.

9.2. לצורך נטילת הלוואות ו/או אשראי כאמור בסעיף 9.1 לעיל, (1) השותף הכללי בשם השותפות יהיה רשאי, בכפוף למסמכי קרן המטרה, לשעבד ו/או להמחות לטובת כל מלווה את נכסיה ו/או זכויותיה של השותפות, לרבות את הזכות לשלוח דרישות הון לשותפים המוגבלים ; ו-(2) על אף האמור בסעיף 17.2 להלן, השותף הכללי יהיה רשאי לשעבד ו/או להמחות את זכויותיו בשותפות לכל מלווה, ללא הסכמת השותפים המוגבלים.

ביחס לשעבוד ו/או המחאת הזכות לשלוח דרישות הון, כל שותף מוגבל מסכים : (1) כי השותף הכללי יאשר בשמו בכתב, לכל מלווה שייתן לשותפות הלוואות או אשראי כאמור, את שמו המשפטי ויתרת סכום ההתחייבות שלו ; ו-(2) לכבד דרישות תשלום אשר יתקבלו מאותו מלווה.

10. **<u>השותף הכללי</u>**

10.1. בכפוף להוראות הסכם זה, השליטה המלאה והמוחלטת על ניהולה של השותפות ועסקיה תהיה נתונה בידי השותף הכללי בלבד. לשותף הכללי יהיו כל הסמכויות, שיקול הדעת והכוחות לניהול השותפות ועסקיה ולמילוי התחייבויות השותפות. בכפוף להסכם זה, השותף הכללי יהיה רשאי לקבל את כל ההחלטות הנוגעות לענייני השותפות ולשותף הכללי יהיו כל הכוחות והסמכויות לנקוט כל הליך או צעד ולעשות כל פעולה או דבר, אשר ייראו לו כנחוצים וכמועילים לקידום מטרת השותפות, פעילותה ועסקיה, וזאת לפי שיקול דעתו. מובהר, כי השותף הכללי לא יצטרך לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים של שותף מוגבל או קבוצת שותפים מוגבלים בכל עניין.

10.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותפים המוגבלים מסכימים כי השותף הכללי רשאי בכל עת, והשותפים המוגבלים מייפים את כוחו של השותף הכללי, לבצע כל אחת מהפעולות שהשותף הכללי רשאי לבצע לפי הוראות הסכם זה, וכן לבצע כל אחת מהפעולות הבאות, בכפוף להוראות הסכם זה :

10.2.1. לבצע השקעה בקרן המטרה ופעולות נלוות לכך.

10.2.2. לקבל כל החלטה ולחתום בשם השותפות על כל מסמך, הסכם, התחייבות וכיו"ב בקשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילותה וקיומה של השותפות ולרבות בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה, והכל כפי שימצא לנכון.

10.2.3. זכויות החתימה של השותפות לכל דבר ועניין תוקנינה לשותף הכללי, אשר יהא מוסמך למנות מורשה או מורשי חתימה שחתימתו או חתימתם, לפי העניין, בצירוף חותמת השותפות או שמה המודפס, יחייבו את השותפות, בין אם באופן כללי ובין אם לעניין מסוים, והכל על פי שיקול דעתו.

10.2.4. להחליט ולקבוע בשם השותפות בדבר הצטרפותו של אדם כלשהו כשותף מוגבל בשותפות ואת הסכום שאותו אדם מתחייב להשקיע בהון השותפות, וכן להסכים או לסרב להעברת זכויות בשותפות, ולנקוט את כל הפעולות הדרושות לכך.

10.2.5. לנהל כל הליך משפטי בשם השותפות בין כתובעת או מבקשת ובין כנתבעת או משיבה, וליישב כל הליך משפטי כאמור ולהתפשר בו כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.

10.2.6. לגרום לשותפות למלא דוחות מס, ולשלם מיסים בשם השותפות או השותפים המוגבלים בגין הכנסות השותפות על פי דין.

10.2.7. ליתן ולקבל כל הודעה בשם השותפות.

10.2.8. למנות יועצים חיצוניים, לרבות רואי חשבון, יועצי השקעות, יועצים משפטיים, מומחים למיניהם וכיו"ב, להיעזר בהם ולהתקשר עימם בהסכמים, לפי שיקול דעתו, לצורך כל דבר ועניין הקשור בעסקי השותפות, בניהול ענייניה השוטפים ובקידום מטרת השותפות.

10.2.9. לנהל את נכסי השותפות ולעשות כל פעולה הנדרשת לצורך ביצוע עסקי השותפות ומטרת השותפות.

10.2.10. להשקיע יתרות מזומנים טרם השקעתם או חלוקתם בפיקדונות בנקאיים לטווח קצר באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל.

10.2.11. לבצע את ו/או לוודא שיבוצעו כל שירותי הניהול, התפעול והאדמיניסטרציה הנחוצים לפעילות השותפות והשקעותיה, לרבות, למען הסר ספק, להתקשר עם

אדמיניסטרטור בהסכם אדמיניסטרציה או להחליף אדמיניסטרטור בהתאם לשיקול דעתו (ללא צורך בקבלת אישור השותפים המוגבלים).

10.2.12. לפתוח, לקיים, לנהל ולסגור חשבונות בנק עבור השותפות, למשוך שיקים ולתת הוראות לשם תשלום כספים.

10.2.13. ליטול, לפי שיקול דעתו, אשראי בשם השותפות וכן ליצור שעבודים על נכסי השותפות, כולם או חלקם.

10.2.14. לאכוף את זכויות השותפות, לרשום שעבודים לטובת השותפות ולממש כל שעבוד או בטוחה שניתנו לטובת שותפות.

10.2.15. למלא בשם ועבור השותפות אחר כל חובה החלה על השותפות, לרבות מתן דיווחים בשם ועבור השותפות לכל רשות מוסמכת, ככל שהדבר נדרש על פי דין, ולנקוט כל פעולה אחרת המותרת לשותף הכללי לפי הפקודה ו/או לפי כל דין אחר.

10.2.16. לנהל רישום מלא ומדויק על ענייני השותפות ועסקיה.

10.2.17. לשלם מתוך נכסי השותפות את כל הוצאות בהן נושאת השותפות על פי הסכם זה.

10.2.18. להיות "ראש השותפים", כמשמעות מונח זה בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולייצג ולקבוע לשותפות את כל ענייני המיסים שלה, לרבות קבלת אישורים מקדמיים, חתימה על הסכמי שומה, והגעה להסכמות ופשרות עם רשויות המס לרבות אישורים מקדמיים, הסכמי שומה, ופשרות עם רשויות המס שיחייבו את השותפים.

10.2.19. לנקוט פעולות כנגד שותף מפר.

10.3. בהסכם זה, כל פעולה, לרבות הוראה, קביעה, הערכה, הסכמה, אישור או החלטה של השותף הכללי תחייב את השותפים המוגבלים לכל דבר ועניין, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

10.4. התקשרותו של השותף הכללי בשם השותפות בכל הסכם תחייב את השותפות כלפי צדדים שלישיים לכל דבר ועניין. יובהר, כי צדדים שלישים יהיו רשאים להסתמך באופן מוחלט על מצגים והתחייבויות שהשותף הכללי נותן בשם השותפות.

11. **<u>השותפים המוגבלים</u>**

11.1. אף אחד מהשותפים המוגבלים (למעט השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו, ככל שיהיו גם שותפים מוגבלים בשותפות) לא ישתתף בשליטה, בניהול, בהכוונה או בתפעול של ענייני השותפות, עסקיה ופעילותה, בכל צורה ואופן שהם, במישרין או בעקיפין, ולא יעשה או יתחייב לעשות בשם השותפות כל פעולה בעלת נפקות משפטית כלשהי. אין ולא יהיה בכוחו של שותף מוגבל לחייב את השותפות לכל דבר ועניין ופעולותיו ומעשיו לא יחייבו את השותפות.

11.2. כל שותף מוגבל מצהיר, בחתימתו על הסכם זה ו/או על כתב הצטרפות ו/או כתב הצטרפות מקוצר (ככל שרלוונטי), כי ידוע לו שבהתאם להוראות הפקודה, כפי בהן בתוקף במועד חתימת הסכם זה:

11.2.1. שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות יהא אחראי לכל חיוביה, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהולה.

11.2.2. שותף מוגבל לא יהיה אחראי לחובותיה והתחייבויותיה של השותפות למעלה מן הסכום שהשקיע בשותפות, והכול בכפוף ליתר הוראות הסכם זה והפקודה.

11.2.3. שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין, שום חלק מהשקעתו, ואם עשה כן, יהא חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או קיבל.

11.3. כל שותף מוגבל הוא הבעלים היחידי של זכויותיו מכוח הוראות הסכם זה כלפי השותף הכללי וכלפי השותפות, ושום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה כדי להקנות זכויות כלשהן למאן דהו זולת השותף המוגבל עצמו, והיא לא תפורש כמקנה זכות כאמור אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

11.4. במקרה בו תישא השותפות בהוצאה כלשהי בשל דרישת רשות שלטונית כזו או אחרת בקשר עם חלקו של שותף מוגבל מסוים, או שתיאלץ לשאת בתשלום כלשהו החל על שותף מוגבל מסוים

(להלן: "**הסכום להשבה**" ו-"**השותף המשיב**", בהתאמה), ישיב השותף המשיב לשותפות, מיד עם דרישתה הראשונה, את הסכום להשבה. לחילופין, השותף הכללי יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, להפחית מחשבון ההון של השותף המשיב את הסכום להשבה ו/או לקזז את הסכום להשבה מסכומי חלוקה המגיעים לשותף המשיב בהתאם להוראות הסכם זה. בכפוף להוראות כל דין, התחייבות לפי סעיף 11.4 זה תמשיך לחול ותחייב את השותף המשיב גם לאחר פירוקה של השותפות.

12. **אחריות, שיפוי וביטוח**

12.1. הגבלת אחריות

השותף הכללי וצדדים קשורים לו (לרבות צד קשור מגבה), בעלי המניות, השותפים ובעלי הזכויות בהם, נושאי המשרה בהם, עובדיהם, יועציהם, שלוחיהם, נציגיהם ומי מטעמם, וגם אם מי מהאמורים אינו קשור עוד לשותפות ו/או לשותף הכללי, אזי בהתייחס לתקופה שבמהלכה הוא היה קשור לשותפות ו/או לשותף הכללי (להלן, ביחד ולחוד: "**הזכאים לכיסוי**"), אינם ולא יהיו אחראים כלפי השותפות ו/או השותפים המוגבלים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם שנגרמו לשותפות ו/או לשותפים המוגבלים, עקב מעשה או מחדל שנעשו על ידי הזכאים לכיסוי בשם השותפות או עבורה, על פי הסמכויות והכוחות שהוענקו להם בהסכם זה או על פי הוראת כל דין, והכול אלא אם נקבע על ידי בית משפט מוסמך בהחלטה שיפוטית חלוטה כי נעשו ברשלנות רבתי ו/או בתרמית ו/או בזדון ו/או תוך הפרה יסודית מכוונת של הוראות הסכם זה.

12.2. שיפוי

השותפות מתחייבת לשפות כל אחד מהזכאים לכיסוי בגין כל הפסד, הוצאה, אובדן, קנס, תשלום, פיצוי או נזק אשר יישא או ייאלץ לשאת בו, במישרין או בעקיפין, לרבות בשל חקירה, כופר, קנס אזרחי, פסק דין, החלטה, פסק בורר או דרישת רשות שלטונית על פי דין, עקב מעשה או מחדל אשר נעשו על ידו בשם השותפות או עבורה, על פי הסמכויות והכוחות שהוענקו לו בהסכם זה או על פי הוראת כל דין, אלא אם נקבע על ידי בית משפט מוסמך בהחלטה שיפוטית חלוטה כי נעשו ברשלנות רבתי ו/או בתרמית ו/או בזדון ו/או תוך הפרה יסודית מכוונת של הוראות הסכם זה, והכל בכפוף לכך שכל זכאי לכיסוי הדורש שיפוי בהתאם לסעיף 12.2 זה יודיע לשותפות על כל דרישה או תביעה כנגדו מיד לאחר שנודע לו עליה, יאפשר לשותפות ליטול על עצמה ועל חשבונה את ההגנה בדרישה או בתביעה כאמור ויסייע לשותפות ככל הנדרש באופן סביר בהתגוננות בפני דרישה או תביעה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכאי לכיסוי יהיה זכאי לקבל מקדמה מהשותפות לצורך תשלום הוצאות סבירות צפויות בקשר עם דרישה או תביעה כאמור בגינם הוא זכאי לשיפוי בהתאם לסעיף 12.2 זה, ובלבד שאותו זכאי לכיסוי יתחייב כלפי השותפות להשיב מקדמה כאמור ככל שלא יהיה זכאי לשיפוי מהשותפות.

12.3. ביטוח

השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, לרכוש בשם השותפות ועל חשבונה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ואחריות מקצועית, לרבות פוליסת Run-off לתקופה בת שבע שנים מתום תקופת השותפות.

13. **סודיות**

13.1. כל אחד מהשותפים המוגבלים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לגלות, להודיע, למסור, להביא לידיעת או לאפשר להביא לידיעת צד ג' כלשהו שאינו צד קשור לשותפות ו/או לשותף הכללי כל מידע מכל מין וסוג שהוא אשר (1) יגיע אליו בכל דרך שהיא בקשר עם השותפות ו/או קרן המטרה, לרבות פעילותן, עסקיהן, השקעותיהן (לרבות הזדמנויות השקעה), מצבן הכספי או נכסיהן; ו-(2) יגיע אליו בכל דרך שהיא אגב שותפותו בשותפות בקשר עם השותפים המוגבלים האחרים, למעט (א) מידע שגילויו נדרש על פי כל דין ו/או על פי דרישת כל רשות מוסמכת, ובלבד שאם מידע כאמור יידרש מהשותף המוגבל, הוא ייתן הודעה על כך לשותף הכללי בסמוך לאחר שייוודע לו על הדרישה; ו-(ב) מידע שהפך לנחלת הכלל שלא עקב מעשה או מחדל של השותף המוגבל ו/או כל אדם הקשור אליו.

13.2. השותפים המוגבלים מתחייבים לנקוט את כל האמצעים הדרושים כדי שכל אדם הקשור אליהם ימלא אחר הוראות סעיף 13 זה.

13.3. שותף מוגבל אשר יפר את התחייבויותיו הקבועות בסעיפים 13.1 ו-13.2 לעיל בקשר עם שמירה על סודיות, יהיה אחראי כלפי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או השותפים המוגבלים האחרים, לכל אובדן, נזק, הפסד, הוצאה או חבות כלשהם שנגרמו להם עקב הפרה כאמור.

13.4. למען הסר ספק יובהר, כי השותף הכללי יהא רשאי, לצורך קידום עסקי השותפות ו/או הוצאה לפועל של מטרת השותפות, לרבות לצורך גיוס משקיעים לשותפות, פתיחת חשבונות בנק לשותפות, והשקעה בהון קרן המטרה, לגלות ידיעות, חומר ומידע בקשר לשותפות, עסקיה ומצבה הכספי.

14. **דיווחים**

14.1. השותף הכללי יגרום לכך שהשותפות תפעל כדלקמן בכל הקשור לספרי חשבונותיה ודוחותיה הכספיים:

14.1.1. השותפות תחזיק ותנהל ספרי חשבונות שיאפשרו הכנתם ועריכתם של דו"חות כספיים בהתאם להוראות כל דין ולכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

14.1.2. השותפות תכין ותמסור לשותפים המוגבלים דוחות כספיים שנתיים מבוקרים שלה עבור כל שנה קלנדרית החל מהשנה הקלנדרית הראשונה שבה השותפים המוגבלים החלו לבצע תרומות הון. דוחות כאמור ייערכו ויימסרו לשותפים המוגבלים תוך זמן סביר לאחר קבלת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים עבור אותה תקופה של קרן המטרה.

14.2. השותף הכללי יגרום לכך שהאדמיניסטרטור יכין וימסור לכל אחד מהשותפים המוגבלים דוחות חשבונות הון לא מבוקרים של כל שותף מוגבל (ברמת היחיד) עבור כל רבעון קלנדרי. דוחות כאמור יערכו ויימסרו לאותו שותף מוגבל זמן סביר לאחר קבלת דוחות חשבונות הון לא מבוקרים עבור אותה תקופה של השותפות ביחס להשקעתה בקרן המטרה.

נכון למועד חתימת הסכם זה, תקופות הדיווח בהתאם למסמכי קרן המטרה נקבעות על פי השנה הפיסקלית, כאשר השנה הפיסקלית מוגדרת כשנה הקלנדרית. ככל שבהתאם למסמכי קרן המטרה ייקבע אחרת, תקופת הדוחות המפורטים לעיל תשתנה בהתאם.

15. **תחרות עם השותפות וניגוד עניינים**

15.1. השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו, לא יתחרו בשותפות ובעסקיה ולא יבצעו עסקאות עם השותפות. על אף האמור, אין באמור לעיל (1) כדי להגביל את השותפות מקבלת שירותים שונים מצד השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו (לרבות נטילת אשראי ו/או הלוואות), אשר התמורה בגינם תשולם בידי השותפות, ובלבד ששירותים כאמור ניתנו במהלך העסקים הרגיל של השותפות ובתנאי שוק מקובלים (Arm's Length); (2) כדי להגביל את השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו מלעסוק עבור עצמם ו/או עבור אחרים, במישרין או בעקיפין, בכל תחום עיסוק שהוא, ובכלל זה בתחומי עיסוק זהים או דומים לאלו של השותפות, לרבות בהקמת שותפויות ו/או קרנות השקעה בעלות אסטרטגיות ומאפייני השקעה זהים או דומים לאלו של השותפות; ו- (3) כדי להגביל את השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו מלבצע השקעות בשותפות כשותפים מוגבלים.

יובהר, כי השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו הקימו ו/או בכוונתם להקים קרנות שמטרת כל אחת מהן היא לבצע השקעה בקרן אחת בלבד (בדומה להשקעת השותפות בקרן המטרה) (להלן: "**קרן בסיס נוספת**"), וכי ייתכן כי קרן המטרה תתחרה בקרן בסיס נוספת, אחת או יותר, על הזדמנויות השקעה. למען הסר ספק יובהר, כי תחרות כאמור לא תיחשב כתחרות בשותפות ובעסקיה מצד השותף הכללי ו/או צדדים קשורים.

15.2. לעניין סעיף 39 לפקודה, יראו את כל השותפים כאילו נתנו את הסכמתם הבלתי חוזרת מראש לקיום כל עסק הדומה במהותו לעסקי השותפות ומתחרה בו על ידי מי מהשותפים בהתאם להוראות סעיף 15 זה.

15.3. השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו עשויים להיות זכאים לקבל עמלות מאת קרן המטרה ו/או השותף הכללי בקרן המטרה ו/או מי מטעמם בגין ההשקעה של השותפות בקרן המטרה.

16. **פירוק השותפות**

16.1. השותפות תפורק בקרות המוקדם מבין המקרים הבאים:

16.1.1. אם הורה בית משפט מוסמך על פירוקה.

16.1.2. אם הוחלט על פירוקה בהחלטה של השותף הכללי.

16.2. על אף האמור בסעיפים 42 ו-43 לפקודה, לא יהוו פטירת שותף מוגבל, הכרזת שותף מוגבל כפושט רגל, או שנעשה חדל פירעון, במקרה של תאגיד, עילה לפירוק השותפות. בקרות אחד המקרים האמורים לעיל יבוא במקום שותף מוגבל כאמור מי שזכאי ו/או מוסמך על פי דין לפעול בנכסי שותף מוגבל כאמור, לרבות כונס נכסים או מפרק של שותף מוגבל כאמור בפירוק או בחיסול, במקרה של תאגיד, או נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים רשמי של פושט רגל, אפוטרופוס או יורש, במקרה שמדובר ביחיד.

16.3. על ניהול הפירוק יחולו ההוראות דלהלן:

16.3.1. בפירוק מרצון יתבצע הפירוק על ידי השותף הכללי או על ידי מי שהשותף הכללי יאציל לו את סמכויות ניהול פירוק השותפות לפי שיקול דעתו הסביר ("**מנהל הפירוק**"). על אף האמור, בהעדר יכולת על פי דין לנהוג כאמור, או שבית משפט מוסמך קבע אחרת, ימונה מנהל הפירוק בידי השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה או בידי בית המשפט המוסמך, לפי העניין.

16.3.2. למנהל הפירוק יהיו, לצורך ניהול הפירוק, כל הסמכויות והכוחות שיש לשותף הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק.

16.3.3. כנגד מילוי תפקידו, יהיה מנהל הפירוק זכאי לתמורה הקבועה בדין (אם התנהל הפירוק בדרך של פירוק בידי בית המשפט או בפיקוחו) או לתמורה שתיקבע בהסכם שבין השותפות לבין מנהל הפירוק באישור השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה, וכל תמורה כאמור תיחשב כחלק מהוצאות השותפות ותשולם על ידי השותפות ועל חשבונה. ואולם, אם השותף הכללי ישמש כמנהל הפירוק, לא תשולם לו תמורה נוספת מעבר לתשלום דמי הניהול עד למועד השלמת הפירוק. אין באמור בסעיף 16.3.3 זה (בין אם השותף הכללי הוא מנהל הפירוק או צד ג'), כדי לגרוע מזכותו של השותף הכללי לדמי הניהול, בין עובר לתחילת הפירוק ובין במהלך הפירוק ובהתאם להוראות הסכם זה.

16.3.4. עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי ייערכו על ידי רואי החשבון של השותפות חשבונות מתאימים בנוגע לנכסי השותפות, פעולותיה והתחייבויותיה מיום תחילת הפירוק ועד למועד סיומו.

16.3.5. בפירוק, נכסי השותפות ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר דלקמן:

16.3.5.1. סילוק ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות.

16.3.5.2. סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה.

16.3.5.3. סילוק חיוביה של השותפות לשותפים, לרבות תשלום דמי הניהול והחזר הוצאות לשותף הכללי על פי האמור בסעיף 5.1 לעיל.

16.3.5.4. יתרת כספיה ונכסיה של השותפות שיוותרו לאחר סילוק הסכומים, ההוצאות וההתחייבויות האמורים לעיל, ימומשו ותמורתם תחולק במזומן ו/או בעין בין השותפים בהתאם להוראות סעיף 7 לעיל, בשינויים המחויבים.

17. **<u>העברת זכויות בשותפות</u>**

17.1. <u>העברת זכויות שותף מוגבל</u>

שותף מוגבל יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו בשותפות, כולן או מקצתן, ו/או לבצע כל פעולה אחרת בזכויות כאמור (להלן: "**המעביר**", וכל אחת מהפעולות האמורות: "**העברה**"), בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים, ולא יהיה תוקף או נפקות להעברה אלא לאחר שיתקיימו במלואם כל התנאים כאמור:

17.1.1. המעביר ומקבל ההעברה (להלן: "**הנעבר**") מסרו לשותף הכללי הודעה בדבר ההעברה בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי, חתומה על ידם.

17.1.2. הנעבר מסר לשותף הכללי כתב הצטרפות לשותפות בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי, חתום על ידו, וכן את מסמכי ההצטרפות, למעט כתב ההצטרפות הכלול בהם, חתומים על ידו.

בכתב ההצטרפות שימסור הנעבר לשותף הכללי כאמור, הנעבר יקבל על עצמו את כל התנאים וההוראות המפורטים בהסכם זה, באותו אופן ובאותה מידה שלפיהם היה המעביר מחויב בהם עובר למועד ההעברה, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יתחייב ויצהיר את כל ההתחייבויות וההצהרות הנוגעות לשותף מוגבל בשותפות בהתאם להסכם זה.

17.1.3. השותף הכללי אישר את ההעברה מראש ובכתב. השותף הכללי ייתן אישור כאמור בהתאם לשיקול דעתו. השותף הכללי יהיה רשאי להתנות את הסכמתו להעברה בכל תנאי אשר ימצא לנכון, לרבות תשלומי מסים, חתימה על מסמכים, מתן ערובות, זהות הנעבר, וכן קבלת כל מידע סביר שיראה לו נחוץ בקשר עם ההעברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי להתנות את הסמכתו להעברה בקבלת חוות דעת של עורך דין, אשר תוכנה יהיה לשביעות רצונו, על פיה ההעברה לא תפר חוק, כלל, תקנה או את הוראות הסכם זה, וכן לא תרע את מצבה המשפטי ו/או המיסויי של השותפות ו/או של מי מהשותפים.

17.1.4. המעביר והנעבר יחתמו על כתב העברת זכויות, בנוסח כפי שיידרש על ידי השותף הכללי, וימסרו אותו לשותף הכללי.

17.1.5. ביחסים שבין השותפות, לבין השותפים המוגבלים ולבין הנעבר, יראו את סכום ההתחייבות וסכום ההשקעה של המעביר כאילו הוא סכום ההתחייבות וסכום ההשקעה של הנעבר (לרבות סכומי ומועדי תרומות ההון שביצע המעביר שסכום ההשקעה הוא הסך המצטבר שלהן), ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – יראו את החלק היחסי של סכום ההתחייבות וסכום ההשקעה של המעביר כאילו הוא של הנעבר. כמו כן, הנעבר יקבל את חשבון ההון של המעביר ולא יחול כל שינוי ביחסי החלוקה, ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – הנעבר יקבל את החלק היחסי של חשבון ההון של המעביר, ויחסי החלוקה יעודכנו בהתאם.

17.1.6. אלא אם כן יוסכם בין המעביר והנעבר אחרת, המעביר והנעבר יחובו, ביחד ולחוד, בכל ההוצאות בקשר עם ההעברה, לרבות ההוצאות המשפטיות.

אלא אם כן יוסכם בין המעביר והנעבר אחרת, ייחוס הוצאות, הכנסות וחלוקות במועד ההעברה שאינו חל בסיומה של שנת מס מסוימת, ייעשה בין המעביר והנעבר באופן יחסי לתקופת ההחזקה בזכויות באותה שנת מס, ובמקרה שהמעביר העביר לנעבר חלק מזכויותיו בשותפות – גם בהתאם לחלק היחסי של זכויות אלה.

החל ממועד ההעברה, יחדל המעביר להיות שותף מוגבל בשותפות כדי החלק המועבר, אך ימשיך לחוב בהתחייבויותיו וחיוביו לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין בקשר עם התקופה שבמהלכה היה שותף מוגבל בשותפות, וכן בחובת הסודיות על פי סעיף 13 לעיל.

השותפות ו/או השותף הכללי לא יהיו אחראים כלפי הנעבר בגין כל סכום ששולם למעביר מכוח היותו שותף מוגבל בשותפות, בהתאם להוראות הסכם זה (לרבות חלוקות), עד למועד הצטרפות הנעבר לשותפות.

17.2. <u>העברת זכויות השותף הכללי</u>

השותף הכללי יהיה רשאי, בכל מועד שהוא, למכור, להעביר, להמחות, לשעבד, למשכן ו/או לבצע כל פעולה אחרת בזכויותיו בשותפות, כולן או מקצתן, לכל צד קשור לו, בהתאם לשיקול דעתו וללא הסכמת השותפים המוגבלים, ולכל צד שלישי בהסכמת השותפים המוגבלים בהחלטה מיוחדת, והכל בכפוף לכך שאותו צד קשור או צד שלישי, לפי העניין, יצטרף להסכם זה וייטול על עצמו את כל התחייבויות השותף הכללי על פי הסכם זה כלפי השותפים המוגבלים וכלפי השותפות.

18. **<u>ענייני מס</u>**

18.1. כל שותף מוגבל מצהיר, כי הוא יודע ומבין כי השקעתו בשותפות כרוכה בהשלכות מס שייתכן וישתנו מעת לעת, לרבות כתוצאה משינויי חקיקה צפויים, כי הוא בדק את הוראות הדין המתייחסות למיסוי שותפויות, שותפים והשקעות מהסוג שהשותפות מתכוונת לבצע, כי הוא מודע למלוא השלכות המס הנובעות מהשקעתו בשותפות ומהשקעותיה של השותפות, בשים לב לנסיבותיו הספציפיות, וכי הוא התייעץ עם יועצי מס בקשר עם כל האמור לעיל, לרבות לגבי חובות הדיווח החלות עליו הנובעות מהשקעתו בשותפות, והסתמך אך ורק עליהם. יודגש, כי אין בהסכם זה, על כל נספחיו, כדי להוות תחליף לייעוץ מס, לרבות ייעוץ מס ספציפי המתייחס לעניינו והמתחשב בנתוניו של כל שותף מוגבל.

18.2. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידוע לו כי פעולות ועסקאות שתבצע השותפות עלולות להיות מחויבות במס, וכי חיוב במס יכול שיעשה בדרך של ניכוי מס במקור או מקדמת מס שתשולם מחשבון השותפות, ולפיכך התחשבנות ישירה שלו לצורך קיזוז הפסדים או רווחים כנגד הפסדים או רווחים שנגרמו לו כתוצאה מהשקעות שלא באמצעות השותפות, עלולה להיות מוגבלת מבחינת הוראות הדין.

18.3. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידועות לו המגבלות המפורטות בהסכם זה ועל פי דין, לרבות מגבלות לעניין משיכת השקעתו, העברת זכויותיו בשותפות וחלוקת רווחי השותפות, אשר עלולות להביא לכך שהוא יידרש לשלם מס בגין חלקו בהכנסות השותפות מתוך מקורותיו שלו מבלי שיהיה זכאי לממן מס כאמור מתוך השקעתו בשותפות, וכי ידועות לו השלכות המס בקשר עם רכישה, החזקה ומכירה של זכויותיו בשותפות אשר עשויות להשפיע על התשואות הכלכליות שלו בגין השקעתו בשותפות. כל שותף מוגבל יצהיר על תוצאות השותפות בדיווחי המס שלו בהתאם לחלקו בשותפות, ככל שיידרש לכך על פי דין.

18.4. השותפות תגיש כל דו"ח שהיא מחויבת בהגשתו לפי כל דין לרשויות המס או שהיא נתבקשה להגישו על ידי רשויות המס. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידוע לו שהשותף הכללי, או מיופי כוחו, ימסור לרשויות המס ככלל, ואפשר שאף לפקידי שומה ספציפיים, בתום כל שנת מס ובכל מועד אחר כפי שיידרש על ידי רשויות המס, פרטים בדבר זהותו וכתובתו, שיעור החזקתו וחלקו ברווחי השותפות. כל שותף מוגבל מתחייב לשתף פעולה עם השותף הכללי והשותפות בכל הקשור להסדר מס או חוות דעת מיסויית שתקבל השותפות, ככל שתקבל, ובכל הקשור לתשלום או דיווח לרשויות המס, ובכלל זה לחתום על כל מסמך ולהגיש כל דיווח שיידרש על פי כל דין או הסדר מס או חוות דעת מיסויית כאמור.

18.5. כל שותף מוגבל מצהיר כי לא קיבל כל ייעוץ מס ו/או כל מצג בנושא מס מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, למעט מצגים בנושא מס המפורטים בהסכם זה.

18.6. <u>ניכוי מס במקור</u>. השותפות, באמצעות השותף הכללי תנכה מכל סכום שישולם לשותפים המוגבלים בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות חלוקה בהתאם לסעיף 7.1 לעיל, כל סכום מס, היטל או תשלום חובה אחר כמתחייב על פי דין, והסכום שנוכה כאמור ייחשב כסכום ששולם לשותפים המוגבלים כאמור, לכל דבר ועניין. אישור על המס שנוכה במקור בהתייחס לחלקו של כל שותף מוגבל בשותפות, עבור שנת מס מסוימת, יינתן על ידי השותף הכללי תוך שלושה (3) חודשים מתום אותה שנת מס, ולגבי שותף מוגבל שחדל להיות שותף מוגבל בשותפות – תוך שלושים (30) ימים מהמועד שבו אותו שותף מוגבל חדל להיות שותף מוגבל בשותפות.

18.7. השותפות תמסור לכל שותף מוגבל כל מידע ו/או מסמכים שאותו שותף מוגבל ביקש באופן סביר ואשר קיימים ברשות השותף הכללי, הנדרשים לאותו שותף מוגבל לצורך עמידתו בחובות הדיווח החלות עליו בישראל, בכפוף לכך שאותו שותף מוגבל יישא במלוא עלות הפקת מידע ו/או מסמכים כאמור.

18.8. מובהר בזאת כי כל שותף מוגבל, לחוד, יחויב בכל המיסים, מכל מין וסוג שהוא, החלים על חלקו בשותפות. כל שותף מוגבל מתחייב בזאת לשפות את השותפות ו/או השותף הכללי ו/או השותפים המוגבלים האחרים, מיד עם קבלת דרישתם הראשונה לכך, בגין כל מס שיוטל או יידרש מהם אשר מתייחס לחלקו של אותו שותף מוגבל בשותפות (להלן: "**דרישת המס**"). דורש השיפוי יודיע לאותו שותף מוגבל על דרישת המס בהקדם האפשרי ויאפשר לאותו שותף מוגבל ליטול, בעצמו ועל חשבונו, את ההגנה כנגד דרישת המס. השותף הכללי יהא רשאי לנכות מחשבון ההון של כל שותף מוגבל כל מס שיוטל או יידרש מאותו שותף מוגבל.

18.9. השותף הכללי יהיה רשאי, אך לא חייב, לקבל החלטות מיסוייות בקשר לפעילות השותפות, סיווגה או כל פעולה אחרת הנדרשים בהתאם לדין הישראלי ו/או כל דין זר, ולקבל חוות דעת מיסויית ולפעול בהתאם להן.

19. <u>FATCA</u>

19.1. על פי הוראות ה-FATCA, וההסכם בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית בנוגע לציות להוראות ה-FATCA (להלן: "**ההסכם הבין-מדינתי**") ייתכן והשותפות תידרש לקבל מידע מסוים מכל שותף מוגבל, וכן להעביר לרשות מיסים כלשהי, לרבות בישראל, אשר תעביר לרשות המס האמריקאית או לכל רשות ממשלתית אמריקאית אחרת, דוחות בנוגע לשותפים המוגבלים. כדי לציית להוראות ה-FATCA, ייתכן שהשותף הכללי, בנסיבות מתאימות, יבקש מהשותפים המוגבלים למסור מידע על אודות בעליהם (במישרין או בעקיפין) וכן להעביר מסמכים הנוגעים לסטאטוס המס שלהם.

19.2. כל שותף מוגבל מתחייב בזאת, כי הוא ימסור לשותף הכללי, מיד עם קבלת דרישה ראשונה בכתב, את כל המידע ו/או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי, וזאת כדי לציית להוראות ה-FATCA, ההסכם הבין-מדינתי, וכל חקיקה עתידית שתחוקק בישראל מכוחם.

19.3. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים שהשותפות ו/או השותף הכללי ו/או מיופי כוחם עשויים למסור ולדווח לרשות המיסים בישראל, אשר תמסור לרשויות המס האמריקאית או לכל רשות רלוונטית אחרת המיישמת את הוראות ה-FATCA או הוראות אחרות דומות, פרטים בדבר זהותו ו/או כל מידע אחר לגביו כפי שיידרש על ידי הוראות ה-FATCA, על פי הוראות ההסכם הבין מדינתי או מכוח כל חקיקה עתידית שתחוקק בישראל מכוח הסכם כאמור.

19.4. כל שותף מוגבל מצהיר, כי ידוע לו שאי שיתוף פעולה מצידו עם דרישות כאמור של השותף הכללי, עלול לחשוף את השותפות ו/או השותפים האחרים לנזקים, ובהתאם הוא מתחייב בזאת לשפות את השותפות ו/או השותפים האחרים בגין כל ניכוי מס במקור שיחול בגין ה-FATCA (או כל חוק דומה) אשר יושת על מי מהם כתוצאה מאי ציות שלו להוראות ה-FATCA ו/או עקב אי הגשת המסמכים הנדרשים על ידו ו/או בגין כל הוצאה או נזק שנגרמו למי מהם עקב אי שיתוף הפעולה מצידו כאמור.

19.5. מבלי לגרוע מסעיף 19.4 לעיל, ככל ששותף מוגבל לא יעביר את המידע ו/או המסמכים שנדרשו ממנו בהתאם להוראות סעיף 19 זה, בין אם אי העברת המסמכים תעלה כדי אי ציות של השותפות להוראות ה-FATCA או להוראות ההסכם הבין-מדינתי או תביא להטלת סנקציה של ניכוי מס במקור מהשותפות או מהשותפים האחרים, ובין אם לאו, אזי השותפות תהא רשאית לנקוט כל סעד העומד לרשותה כנגד אותו שותף מוגבל, לרבות לחייב את אותו שותף מוגבל להעביר את זכויותיו בשותפות לאחר בהתאם להוראות סעיף 17.1 לעיל ו/או לגרוע מחשבון הון של אותו שותף מוגבל את סכום הניכוי במקור, ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לשותפות ו/או למי מהשותפים האחרים.

19.6. הוראות סעיף 19 זה יחולו בשינויים המחויבים גם בקשר עם חוקים ותקנות מקבילים ל-FATCA, לרבות מכוח ההסכם ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי (CRS), ככל שאלו יחולו על השותפות.

20. <u>**הצהרות השותפים המוגבלים וגורמי סיכון**</u>

מבלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו בהסכם זה, כל שותף מוגבל מצהיר, לחוד, בחתימתו על הסכם זה ו/או על כתב הצטרפות ו/או כתב הצטרפות מקוצר, ככל שרלוונטי, כדלהלן:

20.1. ככל שהוא יחיד – כי לא ננקטו כנגדו הליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ו/או פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 ו/או לפי דינים דומים של מדינות אחרות החלים עליו, ולא ידוע לו על כוונה לנקוט כנגדו בהליכים כאמור.

20.2. ככל שהוא תאגיד – כי לא מונה לו מפרק (זמני או קבוע) ו/או כונס נכסים (זמני או קבוע) על עיקר נכסיו, כי לא הוגשה בקשה כנגדו להקפאת הליכים, חיסולו ו/או מחיקתו כאישיות משפטית נפרדת וכי לא נרשמה בדו"חות הכספיים האחרונים שלו הערת "עסק חי".

20.3. ככל שהוא תאגיד - כי הוא מאוגד כדין, כי נתקבלו אצלו כל האישורים ההחלטות הדרושים על פי מסמכי היסוד שלו ו/או על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו, וכי מי שחותם בשמו על הסכם זה ו/או כתב ההצטרפות ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, לפי העניין, הוסמך כדין לעשות כן.

20.4. כי יש לו את כל ההיתרים והרישיונות הדרושים להתקשרותו בהסכם זה ולהשקעתו בשותפות על פי כל דין, ככל שנדרשים כאלה.

20.5. כי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת (לרבות הצורך בהשגת הסכמה או אישור של כל גוף לכך) להתקשרותו בהסכם זה ולמילוי אחר התחייבויותיו על פיו, במלואן ובמועדן.

20.6. כי לא מתנהלים כנגדו הליכים ולא תלויות כנגדו תביעות העלולות לפגוע או למנוע ביכולתו להשקיע בשותפות ולבצע את הוראות הסכם זה החלות עליו.

20.7. כי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות, מחייבות ובנות אכיפה.

20.8. כי הוא קיבל לידיו, קרא בעיון והבין את הסכם זה, על כל נספחיו, לרבות מסמכי קרן המטרה, וכי הוא התייעץ עם כל יועץ מקצועי שראה לנכון להיוועץ בו, לרבות יועצי השקעות, עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס בקשר עם השקעתו בהון שותפות והתקשרותו בהסכם זה.

20.9. כי הוא מודע לסיכונים ולחשיפות הכרוכים בהשקעה בשותפות העלולים לעלות עד כדי אובדן כספי השקעתו בהון השותפות, במלואם או בחלקם, כי שקל היטב סיכונים וחשיפות כאמור וקיבל ייעוץ מתאים, כי יש ביכולתו לעמוד בסיכון הכספי הכרוך בהפסד מלוא כספי השקעתו כאמור, וכי הוא מוותר מראש על כל תביעה ו/או דרישה עתידית כנגד השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או מי מטעמם בגין הפסד כספי השקעתו כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, השותף המוגבל מצהיר כי הוא קרא בעיון והבין את מלוא הסיכונים והחשיפות הכרוכים בהשקעה בקרן המטרה המנויים במסמך עיקרי התנאים וגילוי נאות של קרן המטרה, הכלול במסמכי קרן המטרה, וכי הוא מודע לכך שמאחר שהשותפות משקיעה אך ורק בקרן המטרה ללא פיזור בין מספר השקעות שונות, לרבות קרנות השקעה שונות, השקעתו בשותפות חשופה באופן מלא לסיכונים האמורים.

20.10. כי יש לו את הידע, היכולת והניסיון המקצועיים, הפיננסיים, הכלכליים והעסקיים כדי לנתח ולהעריך, על בסיס עצמאי או בעזרת יועצים, את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בשותפות בתנאים המפורטים בהסכם זה, על כל נספחיו, לרבות מסמכי קרן המטרה, ואת הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן המטרה באמצעות השקעה בשותפות, וכן כי באפשרותו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתב ההצטרפות ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, ובפרט תשלום מלוא סכום ההתחייבות שלו בסכומים ובמועדים כמפורט בהסכם זה.

20.11. כי השותף הכללי העמיד לרשותו קודם להשקעתו בשותפות והצטרפותו כשותף מוגבל בה, את ההזדמנות לשאול שאלות בנוגע לתנאי ההשקעה בשותפות ובקרן המטרה, ולקבל את כל התשובות וכל מידע נוסף הנדרש לו כדי להבין את פעילות השותפות וקרן המטרה וכל מידע בקשר אליהן.

20.12. כי השקעתו בשותפות ובאמצעותה בקרן המטרה, אינה מבוססת על הצהרה, מצג, ערבות או התחייבות לשיפוי מאת השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם, שאינם מפורטים בהסכם זה, ולפיכך אין ולא תהיה לו כל טענה כלפי מי מהאמורים, בגין כל הצהרה, מצג, ערבות או התחייבות לשיפוי, שאינם מפורטים בהסכם זה.

20.13. ידוע לו כי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם מסתמכים בפועלם על מידע ו/או מסמכים ו/או דוחות ו/או נתונים ו/או מצגים ו/או התחייבויות שהתקבלו או יתקבלו מאת קרן המטרה ו/או מנהליה (להלן: "**המידע מאת קרן המטרה**"), ואינם ולא יהיו אחראים או מחויבים לבחון בפועל את אמיתות ו/או נכונות המידע מאת קרן המטרה ו/או לבצע בדיקות נאותות ביחס למידע מאת קרן המטרה, ומבלי לגרוע מהוראת סעיף 12.1 לעיל ובכפוף לה, אינם ולא יהיו אחראים כלפי השותפות ו/או השותפים המוגבלים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם שנגרמו לשותפות ו/או לשותפים המוגבלים עקב שימוש הנעשה על ידי השותפות ו/או השותף הכללי ו/או צדדים קשורים להם ו/או מי מטעמם במידע מאת קרן המטרה, גם ככל שהוא כולל מידע שגוי ו/או כוזב ו/או מטעה ו/או חסר, וכי מלוא האחריות בגין המידע מאת קרן המטרה רובץ לפתחה של קרן המטרה בלבד.

20.14. ידוע לו כי השותף הכללי שכר שירותים משפטיים מוינוגרד ושות' - משרד עורכי דין (להלן: "**עורכי הדין**") בקשר עם הקמת השותפות, וכי ידוע לו כי עורכי הדין אינם מייצגים ולא ייצגו את השותפים המוגבלים בקשר עם הקמת השותפות, הצעת הזכויות בשותפות לשותפים המוגבלים, ניהול והפעלת השותפות, או בכל חילוקי דעות אשר עלולים להתעורר בין השותפים

המוגבלים מצד אחד לבין השותף הכללי ו/או השותפות מצד שני. כל שותף מוגבל ישכור לעצמו עורך דין עצמאי, אם הוא מעוניין בייעוץ משפטי לגבי השותפות או השקעתו בה, ויישא בעצמו בכל ההוצאות של עורך הדין שלו.

20.15. ידוע לו כי הזכויות בשותפות לא נרשמו ולא יירשמו למסחר לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ט-1968, או לפי חוקי ניירות ערך בתחומי שיפוט אחרים כלשהם, וכי הוא רוכש את הזכויות עבור עצמו ולא ימכור או יעביר את הזכויות בשותפות, כולן או חלקן, למעט על פי הסכם זה והוראות כל דין.

20.16. כי אין לו צורך בנזילות בקשר להשקעתו בשותפות, והוא מבין כי הוא עלול להידרש להחזיק בזכויות בשותפות ולשאת בסיכון הכלכלי של השקעתו כאמור עד לפירוק השותפות ואף לאחר מועד פירוק השותפות, כמפורט בהסכם זה.

20.17. ידוע לו כי לשותפות אין עבר פיננסי או תפעולי. מובהר, כי כל פעילות קודמת של השותף הכללי ו/או צדדים קשורים לו ו/או נושאי משרה בהם ו/או מי מטעמם, ככל שהייתה, לא מעידה על פעילותה של השותפות ו/או התוצאות הצפויות ממנה.

20.18. ידוע לו כי השותפות משקיעה אך ורק בקרן המטרה ללא פיזור בין מספר השקעות, לרבות קרנות השקעה שונות, ועל כן ישנה חשיפה מלאה לקרן המטרה ולביצועיה, וכי כי מדיניות ההשקעות של קרן המטרה ידועה לו ומקובלת עליו.

20.19. כי הוא קרא והבין את המצגים בענייני מס המפורטים בסעיפים 18 ו-19 לעיל.

20.20. כי ידועה לו חובת הסודיות החלה עליו כמפורט בסעיף 13 לעיל.

20.21. כי הוא יודע ומבין כי השותפות מבקשת לעמוד בכל הדינים החלים עליה הנוגעים להלבנת הון. לשם קידום מאמצים אלה, השותף המוגבל מצהיר ומתחייב לפעול כדי להבטיח כי: (א) הכספים שהועברו על ידו לידי השותפות לא נבעו או ינבעו מפעילות כלשהי העלולה להיחשב, או הנחשבת כפלילית על פי חוקי מדינת ישראל או חוקים החלים עליו (לרבות לפי מקום התאגדותו, מקום תושבתו ו/או מקום פעילותו) או קשורה לפעילות פלילית כאמור בהתבסס על יעוץ משפטי, וכי יעמוד בכל הדינים החלים בקשר למניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור, ובכלל זה חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 והתקנות המותקנות מכוחם או לפי דיני מניעת הלבנת הון או מניעת מימון טרור במדינה אחרת החלים עליו (לרבות לפי מקום התאגדותו, מקום תושבתו ו/או מקום פעילותו) (להלן: "**דיני הלבנת הון**"); ו-(ב) כל העברת כספים על ידו לידי השותפות, ככל שהדבר בשליטתו, לא יגרמו לשותפות ו/או לשותף הכללי להפרה של אילו מדיני הלבנת ההון. השותף המוגבל יודיע לשותף הכללי בתוך פרק זמן סביר (ובכל מקרה לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים), ככל שאילו מהמצגים לעיל חדלו מלהתקיים לגביו, או כאשר נודע לו כי עלולה להיות הפרה כאמור של דיני הלבנת ההון. השותף המוגבל מתחייב להעביר לשותף הכללי ולשותפות כל מידע נוסף הנוגע אליו, שעל פי שיקול דעתו של השותף הכללי נדרש כדי להבטיח עמידה בחוקים הנוגעים להלבנת הון ולפעילויות דומות (לרבות, דיני הלבנת ההון). השותף המוגבל מבין ומתחייב כי בכל מועד שבו יתגלה כי אחד או יותר מהמצגים הנזכרים לעיל אינו נכון, או אם הדבר נדרש על פי דיני הלבנת ההון או לפעילויות דומות, השותף הכללי רשאי לנקוט פעולות מתאימות, בהתאם לשיקול דעתו, כדי להבטיח עמידה בדינים כאמור, ובכלל זה לחייב את השותף המוגבל להעביר את זכויותיו בשותפות לאחר בהתאם להוראות סעיף 17.1 לעיל ו/או לגרוע מחשבון הון של אותו שותף מוגבל את ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו לשותפות ו/או למי מהשותפים האחרים בגין ההפרה.

20.22. כי לא ננקטו כנגדו, ובמקרה שהוא תאגיד, ו/או בעלי המניות ו/או השותפים ו/או הזכויות בו ו/או נושאי המשרה בו, פעולות כלשהן על ידי רשות מוסמכת כלשהי בגין הפרת דיני ניירות ערך ו/או כל דין כלכלי אחר.

20.23. הוא מתחייב למסור לשותף הכללי, תוך פרק זמן סביר ממועד דרישה ראשונה בכתב את כל המידע ו/או המסמכים כפי שיבקש השותף הכללי באופן סביר לצורך עמידת השותפות בהוראות כל דין ו/או הסכם, לרבות מסמכי קרן המטרה, ו/או בקשר עם קבלת החלטת מיסוי עבור השותפות ו/או בהתאם לדרישת כל רשות מוסמכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השותף המוגבל מתחייב למסור לשותף הכללי מיד עם דרישתו הראשונה מידע על אודותיו, וככל שהוא תאגיד – גם על אודות המחזיקים בו במישרין ו/או בעקיפין (לרבות הנהנים).

20.24. כל הצהרותיו ומצגיו בהסכם זה נכונים למועד חתימת הסכם זה ו/או כתב ההצטרפות ו/או כתב ההצטרפות המקוצר, ככל שרלוונטי, ויישארו נכונים כל עוד הוא צד להסכם זה, והוא מתחייב

להודיע לשותף הכללי מיד עם היוודע לו על שינוי בנכונות איזה מן המצגים המפורטים לעיל ו/או על כל שינוי שיחול בתוקף התחייבויותיו והצהרותיו על פי הסכם זה, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לקיים את התחייבויותיו (כולן או חלקן) על פי הסכם זה.

21. **הצהרות השותף הכללי**

השותף הכללי מצהיר בזאת כדלהלן:

21.1 הוא חברה המאוגדת כדין וכי התקבלו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים להתקשרותו בהסכם זה ולניהול השותפות, ככל שנדרשים כאלו, וכי נתקבלו כל ההחלטות הדרושות על פי מסמכי היסוד שלו ועל פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה וביצועו על ידו.

21.2 כי אין כל מניעה חוזית, חוקית או אחרת (לרבות הצורך בהשגת הסכמה או אישור של כל גוף לכך) המונעת ממנו להתקשר בהסכם זה או למלא אחר התחייבויותיו על פיו, במלואן ובמועדן.

21.3 לא מתנהלים כנגדו הליכים ולא תלויות כנגדו תביעות העלולות לפגוע בפעילות העסקית של השותפות או בהתחייבויותיה העיקריות.

21.4 כל התחייבויותיו על פי הסכם זה מהוות התחייבויות תקפות, מחייבות ובנות אכיפה.

21.5 נכון למועד חתימת הסכם זה ובכפוף להוראות כל דין, אין לשותפות כל התחייבויות מהותיות שהן זולת התחייבויות כלפי השותפים המוגבלים (עתידיים וקיימים) על פי הוראות הסכם זה ומכתבי צד מכוחו, וכן זולת התחייבויות לתשלומים לנותני שירותים בקשר עם הקמת השותפות.

21.6 ידוע לו כי השותפים המוגבלים מסתמכים, בין היתר, על המצגים הנ"ל בהחלטתם להתקשר בהסכם זה ולהיות שותפים מוגבלים בשותפות.

22. **שינויים בהסכם השותפות**

22.1 לא ייעשה כל שינוי בהסכם זה, אלא בהסכמה של השותף הכללי ובהסכמה של השותפים המוגבלים בהחלטה רגילה. על אף האמור, שינוי של הוראה בהסכם זה לפיה דרושה החלטה מיוחדת בקשר לאותה הוראה, ידרוש הסכמה של השותף הכללי והסכמה של השותפים המוגבלים בהחלטה מיוחדת.

22.2 על אף האמור בסעיף 22.1 לעיל, השותף הכללי יהיה רשאי לשנות כל הוראה מהוראות הסכם זה, על כל נספחיו, מעת לעת, ללא צורך בהסכמה של השותפים המוגבלים, וזאת (א) בנושאים אשר השותף הכללי יקבע כי הם בעלי אופי טכני (לרבות עדכון נספח א' להסכם זה במקרה של הצטרפות שותף מוגבל לשותפות או הגדלת סכום התחייבות של שותף מוגבל או במקרה של העברת זכויות בשותפות); (ב) לשם תיקון טעות סופר או ריפוי חוסר בהירות או סתירה בהוראה כאמור; (ג) כדי להוסיף התחייבות או מצג של השותף הכללי או לשם ויתור על זכות שהוענקה לשותף הכללי; (ד) אם אין בכך אלא כדי לזכות את השותפים המוגבלים; ו-(ה) לשם עמידה בדרישות כל דין או הוראת רשות מוסמכת. השותף הכללי יודיע לשותפים המוגבלים על אודות כל שינוי של הסכם זה בהתאם לסעיף 22.2 זה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד ביצוע השינוי.

22.3 על אף האמור בסעיפים 22.1 ו-22.2 לעיל, לא יעשה כל שינוי בהסכם זה, ללא הסכמתו המפורשת של שותף מוגבל מראש ובכתב, אשר יהיה בו כדי (א) לחייב את אותו שותף מוגבל להוסיף ולהעביר לידי השותפות סכומים מעבר לסכום ההתחייבות שלו; (ב) לשנות את יחסי החלוקה ביחס לאותו שותף מוגבל (למען הסר ספק, למעט שינוי כאמור בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות הצטרפות של שותפים מוגבלים); (ג) לפגוע בזכויותיו של אותו שותף מוגבל על פי הסכם זה, באופן לא פרופורציונלי ביחס ליתר השותפים המוגבלים; או (ד) לשנות את אופן זקיפת הרווחים וההפסדים בחשבון ההון של אותו שותף מוגבל (למען הסר ספק, למעט שינוי כאמור בהתאם להוראות הסכם זה).

22.4 כל שינוי בהסכם שייעשה בהתאם לסעיף 22 זה יחייב את כל השותפים.

23. **הוראות שונות**

23.1 כל שותף מוגבל מייפה בזאת את כוחו של השותף הכללי באופן בלתי חוזר, להיות מיופה כוחו ולבוא במקומו, בשמו ובנעליו, לחתום בשם השותפים המוגבלים והשותפות על כל מסמך ולעשות בשמו כל פעולה משפטית כפי שימצא השותף הכללי לנכון לצורך יסוד השותפות, כינונה, רישומה, קיומה ופירוקה על פי הפקודה והוראות כל דין.

23.2. למעט אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה, כל צד להסכם זה אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה, לגוף או גורם כלשהו.

23.3. ויתור על זכויות על פי הסכם זה לא יהיה תקף, אלא אם נעשה במפורש ובכתב.

23.4. הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם נתונה בידי בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

23.5. קבע בית משפט מוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי על הוראה מהוראות הסכם זה להתבטל (לרבות מחמת היותה נגועה באי חוקיות), תפקע הוראה זו ותתבטל מאליה, ויראו אותה כאילו לא נכללה בהסכם זה מלכתחילה, לכל דבר ועניין. שאר הוראות ההסכם יעמדו על תילן, יוותרו בתוקף ויחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין.

23.6. הסכם זה מכיל, ממזג ומבטא את כל המוסכם בין הצדדים לעניין השותפות, כינונה וניהולה, ולעניין זכויות הצדדים וחובותיהם כשותפים בשותפות, ולא יהיה תוקף לכל הצהרה, מצג ו/או התחייבות שקדמו ו/או שהיו תנאי לעשייתו וכל אלה בטלים ומבוטלים בזה אלא אם באו לידי ביטוי מפורש בהוראותיו.

23.7. השותף הכללי יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו, להתקשר עם שותף מוגבל, בשמו ובשם השותפות וללא צורך בהסכמת יתר השותפים המוגבלים, במכתב צד או בהסכם נלווה, שיש בו כדי ליצור זכויות, או לשנות את תנאי הסכם זה ביחס לאותו שותף מוגבל, כדי להיענות לנסיבות או דרישות מסוימות של אותו שותף מוגבל (להלן: "**מכתב צד**"), ובלבד שלא יהיה במכתב צד כאמור כדי לפגוע בזכויותיו על פי הסכם זה של כל שותף מוגבל אחר. יראו את הסכם זה כמתוקן ביחס לשותף מוגבל שניתן לו מכתב צד, כדי לתת תוקף לתנאי מכתב הצד ובלבד שלגבי אותו שותף מוגבל - יתר תנאי הסכם זה שמכתב הצד אינו דן בהם יישארו בתוקף. השותפים המוגבלים מסכימים כי התנאים בכל מכתב צד יחולו לגבי השותף המוגבל שניתן לו אותו מכתב צד, וזאת על אף כל הוראה בהסכם זה, על כל נספחיו.

23.8. במקרה שתתעורר שאלה בקשר לפעילותה של השותפות אשר לא הוסדרה באופן ספציפי בהסכם שותפות זה או בפקודה, או שאלה הדורשת פרשנות של הוראות הסכם שותפות זה, השותף הכללי יהא רשאי לקבל את ההחלטה הסופית בקשר לשאלה שהתעוררה כאמור ולפרש את הוראות הסכם זה בתום לב. החלטות השותף הכללי כאמור יחייבו את השותפות וכל אחד מן השותפים המוגבלים לכל דבר ועניין.

23.9. הסכם זה לא ייחשב להסכם שנעשה לטובתו של צד שלישי כלשהו, ולאף צד שלישי לא תהיה זכות תביעה מכוחו או מכוח איזה מסעיפיו או הוראותיו כנגד מי מהצדדים לו, למעט הזכאים לכיסוי כמפורט בסעיף 12 לעיל, אשר לגביהם יחשב הסכם זה כהסכם שנעשה לטובתם כצדדים שלישיים.

23.10. הודעות מכוח הסכם זה, למעט דרישות הון, תשלחנה בכתב לכתובות הצדדים כמפורט במבוא להסכם זה או לכתובת אחרת עליה הודיע בכתב ליתר הצדדים, עם העתק לשותפות. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו נתקבלה בידי הצד הנשגר, תוך 3 (שלושה) ימי עסקים ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום (כנגד אישור מסירה); במועד שבו נמסרה בפועל אם נשלחה במסירה ביד; ובמועד שיגורה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני (אם שוגרה במהלך שעות העבודה המקובלות ביום עסקים, ואם שוגרה במועד אחר – ביום העסקים הראשון שלאחר מועד שיגורה), והכל בתנאי שהצד המשגר יציג אישור פקסימיליה או אישור מסירה בדבר קבלת ההודעה בדואר אלקטרוני לפי העניין.

[דף חתימות בעמוד הבא]

ולראיה באו הצדדים על החתום:

ח-א פידר פאנדס בע"מ
ח.פ. 515934479

ה-א פידר פאנדס בע"מ
השותף הכללי

רמי דרור
השותף המוגבל הראשוני

על ידי: לנפר שגיר
רמי דרור

נספח א'
השותפים המוגבלים

שם	כתובת	סכום התחייבות
רמי דרור	שנהב 21א יהוד-מונוסון	50 ש"ח

נספח ב'
מסמכי הצטרפות (כולל כתב הצטרפות)

[יצורף בנפרד]

נספח ג'
כתב התחייבות מקוצר

[יצורף בנפרד]

נספח ד'
מסמכי קרן המטרה

[יצורף בנפרד]